ANEXO 37
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NAS OPERAÇÕES SUBSEQUENTES
(art. 361-A)
Alterado pelo Decreto nº 58.019/2025 (DOE de 22.12.2025), efeitos a partir de 01.02.2025 Redação Anterior

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Acrescentado pelo Decreto nº 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º A adoção do regime de substituição tributária relativo às operações subsequentes deve observar o disposto neste Anexo e as disposições, condições e requisitos do Convênio ICMS 142/2018.

Parágrafo único. O disposto no Convênio ICMS 142/2018 também se aplica às operações internas e de importação do exterior.

Art. 1º-A. Salvo disposição expressa em contrário, nas operações com as mercadorias relacionadas no Título II, procedentes deste Estado, do exterior ou de outra UF, fica exigido o recolhimento antecipado do imposto relativo: Acrescentado pelo Decreto nº 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

I - a todas as saídas subsequentes àquela que o contribuinte substituto promover, com a respectiva liberação do recolhimento do imposto, nos termos do inciso I do art. 2º; e Acrescentado pelo Decreto nº 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

II - à entrada da mercadoria procedente de outra UF destinada a uso ou consumo ou ativo permanente do estabelecimento destinatário localizado neste Estado. Acrescentado pelo Decreto nº 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Parágrafo único. Na hipótese de o remetente localizar-se em UF não signatária do protocolo ou convênio que estabelecer a substituição tributária para a mercadoria, o imposto antecipado deve ser recolhido pelo adquirente localizado neste Estado. Acrescentado pelo Decreto nº 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Art. 2º Nas subsequentes saídas das mercadorias tributadas por meio do regime de substituição tributária, deve-se observar:

I - na hipótese de mercadoria sujeita à antecipação com liberação do imposto nas saídas subsequentes:

a) fica dispensado qualquer outro pagamento do imposto, exceto na hipótese prevista no art. 13; e

b) permanece obrigado à retenção do imposto devido por substituição tributária, relativamente às saídas que promover, o contribuinte substituto que adquirir mercadoria cujo imposto antecipado já tenha sido retido, observado o disposto no parágrafo único; e

II - na hipótese de mercadoria sujeita à antecipação sem liberação do imposto nas saídas subsequentes, sendo a substituição até a última fase, quando o valor da antecipação retido pelo contribuinte substituto for inferior àquele cobrado pelo contribuinte substituído intermediário, na operação subsequente, este deve recolher, como contribuinte substituto, a parcela do imposto correspondente à diferença.

Parágrafo único. Na hipótese prevista na alínea "b" do inciso I do caput, o contribuinte substituto deve observar o seguinte, quanto à apropriação do crédito fiscal relativo à aquisição da mercadoria:

I - quando adquirida a outro contribuinte substituto que tenha efetuado a retenção indevida do imposto antecipado, o imposto retido pelo remetente deve ser escriturado no Registro de Entradas e utilizado como crédito fiscal, no período fiscal em que ocorrer a entrada da mercadoria; e

II - quando adquirida a contribuinte substituído, sem destaque do imposto, o montante resultante da aplicação da respectiva alíquota interna sobre o valor de aquisição deve ser utilizado como crédito fiscal em sua apuração normal.

CAPÍTULO I-A
DO CONTRIBUINTE SUBSTITUTO
Acrescentado pelo Decreto nº 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Art. 2º-A. Fica atribuída aos contribuintes a seguir relacionados, na qualidade de substitutos tributários, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto antecipado de que trata este Título: Acrescentado pelo Decreto nº 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

I - industrial; Acrescentado pelo Decreto nº 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

II - importador; Acrescentado pelo Decreto nº 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

III - arrematante de mercadoria apreendida ou abandonada; Acrescentado pelo Decreto nº 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

IV - qualquer remetente estabelecido em UF signatária de protocolo ou convênio que disponha sobre o regime de substituição tributária relativo à mercadoria; e Acrescentado pelo Decreto nº 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

V - contribuinte detentor de regime especial, nos termos dos arts. 4º a 9º. Acrescentado pelo Decreto nº 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

CAPÍTULO II
DAS INAPLICABILIDADES

Seção I
Da Transferência de Mercadoria

Art. 3º Para efeito da inaplicabilidade do regime de substituição tributária relativo à operação de transferência de mercadoria entre estabelecimentos do remetente, exceto varejista, prevista no inciso II da cláusula nona do Convênio ICMS 142/2018, deve-se observar:

I - não perde a condição de transferência a saída da mercadoria do contribuinte substituto, ainda que esta não tenha sido produzida pelo mencionado contribuinte; e

II - na hipótese em que o destinatário seja atacadista, situado neste Estado, este deve receber as mercadorias submetidas ao correspondente regime de substituição tributária exclusivamente por meio de transferência. Alterado pelo Decreto nº 57.230/2024 (DOE de 03.09.2024), efeitos a partir de 03.09.2024 Redação Anterior

Seção II
Do Detentor de Regime Especial de Tributação

Subseção I
Das Disposições Gerais

Art. 4º Para efeito da inaplicabilidade do regime de substituição tributária na operação destinada a estabelecimento a quem seja atribuída a condição de substituto tributário em relação ao imposto devido na saída interna, prevista no inciso IV da cláusula nona do Convênio ICMS 142/2018, deve-se observar o disposto nesta Seção.

Art. 5º A condição de substituto tributário nas saídas internas com determinada mercadoria pode ser atribuída por regime especial de tributação, concedido por meio de:

I - decreto específico do Poder Executivo, relativamente a determinado segmento econômico ou a contribuinte beneficiário de determinada sistemática de tributação; ou

ATENÇÃO: NOVA REDAÇÃO dada pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

II - credenciamento, nos termos do art. 7º, de estabelecimento atacadista, armazém geral ou central de distribuição.

§ 1º A atribuição da condição de detentor do regime especial de que trata este artigo:

I - somente se aplica a contribuinte inscrito no Cacepe sob o regime normal de apuração do imposto;

II - implica observância a todas as normas relativas ao regime de substituição tributária; e

III - na hipótese do inciso II do caput, fica vedada relativamente às operações com as seguintes mercadorias:

a) combustíveis e lubrificantes, nos termos do Convênio ICMS 110/2007;

b) trigo em grão, farinha de trigo e suas misturas, bem como produtos derivados, nos termos da legislação específica de substituição tributária para as mercadorias;

c) bebidas quentes, nos termos da legislação específica de substituição tributária para a mercadoria; e

d) aguardente, nos termos da legislação específica de substituição tributária para a mercadoria.

§ 2º A Sefaz deve manter atualizada, em sua página, na Internet, relação dos contribuintes detentores do regime de que trata este artigo, bem como dos respectivos segmentos de mercadorias ou itens.

Art. 6° O documento fiscal destinado a contribuinte credenciado nos termos do inciso II do art. 5° deve conter, no campo relativo às informações complementares, a indicação do credenciamento para não antecipação do imposto, bem como o número do correspondente edital.

Subseção II
Do Credenciamento

Art. 7° Além do disposto na legislação específica para a mercadoria, relativamente ao credenciamento a que se refere o inciso II do art. 5°, o interessado deve:

I - encaminhar requerimento ao órgão da Sefaz responsável pelo planejamento da ação fiscal, indicando a mercadoria em relação à qual pretende obter credenciamento, bem como o dispositivo legal que tenha instituído o respectivo regime de substituição tributária;

II - adquirir mercadoria preponderantemente a estabelecimento industrial ou a estabelecimento comercial atacadista pertencente à mesma empresa ou ao mesmo grupo econômico de estabelecimento industrial;

III - apresentar desempenho compatível com o respectivo segmento econômico, relativamente ao índice de recolhimento do imposto e aos valores das operações de entrada e de saída, inclusive em relação a mercadorias não sujeitas ao regime de substituição tributária, conforme avaliação realizada pelo órgão da Sefaz responsável pelo credenciamento;

IV - não possuir parcelamento de débito do imposto normal, ainda que o pagamento das respectivas parcelas esteja em dia;

V - utilizar NF-e em todas as operações que promover, vedado o uso de NFC-e; e

VI - cumprir os requisitos previstos no art. 272 deste Decreto, dispensada a observância ao disposto nas alíneas "c" dos incisos I e II do mencionado artigo.

Subseção III
Do Descredenciamento e do Recredenciamento

Art. 8° O contribuinte credenciado nos termos do art. 7° deve ser descredenciado na ocorrência das seguintes irregularidades:

I - situação prevista nos incisos I ou II do art. 274 deste Decreto;

II - autuação em decorrência de embaraço à ação fiscal; ou

III - utilização, de forma irregular, de qualquer benefício fiscal concedido pela legislação em vigor.

Parágrafo único. O descredenciamento de que trata este artigo produz efeitos a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação do respectivo edital, não se aplicando o disposto no art. 273 e nos §§ 2° e 3° do art. 274 deste Decreto.

Art. 9° Para efeito de recredenciamento, aplica-se o disposto no art. 275 deste Decreto.

Seção III
Das Demais Hipóteses de Inaplicabilidade

Art. 10. Além das hipóteses previstas na cláusula nona do Convênio ICMS 142/2018 e em legislações tributárias específicas, o regime de substituição tributária não se aplica:

I - à remessa em que a mercadoria deva retornar ao estabelecimento remetente, bem como ao respectivo retorno; e

II - à remessa contemplada com a suspensão da exigência do imposto, nos termos do Protocolo ICMS 76/2011, destinada ao armazém geral estabelecido no polo de distribuição de mercadorias industrializadas na Zona Franca de M0anaus, localizado no Município de Ipojuca.

Parágrafo único. Relativamente ao disposto no inciso II do caput, o imposto relativo às subsequentes operações internas:

I - é exigido por ocasião da transmissão, a qualquer título, da propriedade da mercadoria depositada no armazém geral ali referido; e

II - deve ser recolhido pelo estabelecimento industrial depositante, se domiciliado em UF signatária do Protocolo ICMS 76/2011, ou pelo adquirente, nos termos do art. 12.

CAPÍTULO III
DO CÁLCULO E DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO

Seção I
Da Base de Cálculo

Alterado pelo Decreto n° 55.792/2023(DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023 Redação Anterior

Art. 11. Para efeito de fixação da base de cálculo do imposto antecipado, na hipótese de utilização de MVA, nos termos do item 3 da alínea "c" do inciso I do art. 29 da Lei n° 15.730, de 2016, deve-se considerar:

I - salvo disposição expressa em contrário, deve ser realizado o ajuste nos respectivos percentuais da MVA, de forma a possibilitar que a base de cálculo do imposto antecipado relativo à mercadoria procedente de outra UF seja equivalente àquela prevista para a operação interna, observando-se: Alterado pelo Decreto n° 55.792/2023(DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023 Redação Anterior

a) a MVA ajustada é obtida mediante utilização da fórmula MVAajustada = [(1 + MVA) x (1 - ALQ inter) / (1 - ALQ intra)] - 1, onde:

1. "MVA" é a margem de valor agregado prevista para as operações internas, estabelecida em dispositivo específico;

2. "ALQ inter" é o coeficiente correspondente à alíquota interestadual aplicável à operação; e

3. "ALQ intra" é o coeficiente correspondente à alíquota prevista para as operações internas ou o percentual da carga tributária efetiva, quando este for inferior à alíquota interna praticada pelo contribuinte substituto neste Estado, nas operações com as mesmas mercadorias; Alterado pelo Decreto n° 55.792/2023(DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023 Redação Anterior

b) quando a "ALQ intra" for inferior à "ALQ inter", deve ser aplicada a MVA prevista para as operações internas, estabelecida em dispositivo específico; e

c) nas transferências internas subsequentes às operações interestaduais em que não tenha sido aplicado o regime de substituição tributária, nos termos dos incisos II ou IV da cláusula nona do Convênio ICMS 142/2018, deve ser utilizada a MVA ajustada, considerando-se como "ALQ inter" o coeficiente correspondente à alíquota interestadual que tenha sido aplicada por ocasião da aquisição da mercadoria, ressalvado o disposto no § 2°. Alterado pelo Decreto n° 59.025/2025 (DOE de 23.07.2025), efeitos a partir de 01.08.2025 Redação Anterior

II - a relação de interdependência entre as empresas remetente e adquirente da mercadoria sujeita à substituição tributária, prevista no inciso III do § 1° do art. 29 da Lei n° 15.730, de 2016, fica caracterizada quando atendida ao menos uma das seguintes condições, observado o disposto no parágrafo único:

a) uma delas, por si, seus sócios ou acionistas, respectivos cônjuges e filhos menores, for titular de mais de 50% (cinquenta por cento) do capital da outra;

b) uma delas tiver participação de 15% (quinze por cento) ou mais, do capital social da outra, por si, seus sócios ou acionistas, bem assim por intermédio de parentes destes até o segundo grau e respectivos cônjuges, se a participação societária for de pessoa física;

c) uma mesma pessoa fizer parte de ambas, na qualidade de diretor ou sócio com funções de gerência, ainda que exercidas sob outra denominação;

d) uma delas tiver vendido ou consignado à outra, no ano anterior, mais de 20% (vinte por cento), no caso de distribuição com exclusividade em determinada área do território nacional, e mais de 50% (cinquenta por cento), nos demais casos, do seu volume de vendas;

e) uma delas, por qualquer forma ou título, for a única adquirente de uma ou de mais de uma das mercadorias da outra, ainda quando a exclusividade se refi ra a padronagem, marca ou tipo de mercadoria;

f) uma delas tiver adquirido ou recebido em consignação da outra, no ano anterior, mais de 50% (cinquenta por cento) do seu volume total de aquisições;

g) uma delas vender à outra, mediante contrato de participação ou ajuste semelhante, mercadoria que tenha fabricado ou importado; ou

h) uma delas promover transporte de mercadoria utilizando veículos da outra, sendo ambas contribuintes que exerçam a mesma atividade econômica; e

III - quando não for estabelecido percentual específico, a MVA deve corresponder a 30% (trinta por cento).

§ 1° Relativamente ao disposto no inciso II do caput, deve ser observado o seguinte: Renumerado pelo Decreto n° 59.025/2025 (DOE de 23.07.2025), efeitos a partir de 01.08.2025 Redação Anterior

I - para a apuração dos percentuais de que tratam as alíneas "d" e "f":

a) em se tratando de estabelecimento em início de atividade, são considerados os valores dos meses de efetivo funcionamento; e

b) no caso de estabelecimento com início de atividade no segundo semestre do exercício anterior, são considerados os valores referentes aos meses anteriores aos das respectivas operações, limitados ao total de 12 (doze) meses; e

II - não caracteriza a interdependência referida nas alíneas "d" e "e" a venda de matéria-prima ou produto intermediário, destinados exclusivamente à industrialização de mercadorias do adquirente.

§ 2° O disposto na alínea “c” do inciso I do caput, bem como na alínea “b” do inciso II do art. 76 e na alínea “b” do inciso II do art. 82, não se aplica ao contribuinte que tenha optado, nos termos da cláusula sexta do Convênio ICMS 109/2024, à equiparação da transferência a uma operação sujeita à ocorrência do fato gerador do imposto, hipótese em que deve ser utilizada a MVA prevista para as operações internas, aplicada sobre o valor obtido nos seguintes termos: Acrescentado pelo Decreto n° 59.025/2025 (DOE de 23.07.2025), efeitos a partir de 01.08.2025

I - do valor da operação correspondente à aquisição da mercadoria, excluem-se: Alterado pelo Decreto n° 60.966/2026 (DOE de 02.07.2026), efeitos a partir de 01.08.2026 Redação Anterior

a) o respectivo ICMS; e Acrescentado pelo Decreto n° 60.966/2026 (DOE de 02.07.2026), efeitos a partir de 01.08.2026

b) os demais tributos destacados no documento fiscal de aquisição, desde que, nos termos das legislações pertinentes, seja permitido ao adquirente apropriar-se dos créditos fiscais relativos aos referidos tributos, para compensação com a operação subsequente; e Acrescentado pelo Decreto n° 60.966/2026 (DOE de 02.07.2026), efeitos a partir de 01.08.2026

II - ao valor encontrado na forma do inciso I, incluem-se: Alterado pelo Decreto n° 60.966/2026 (DOE de 02.07.2026), efeitos a partir de 01.08.2026 Redação Anterior

a) o montante equivalente ao ICMS devido na operação de transferência interna; Acrescentado pelo Decreto n° 60.966/2026 (DOE de 02.07.2026), efeitos a partir de 01.08.2026

b) os demais tributos destacados no documento fiscal referente à mencionada transferência; e Acrescentado pelo Decreto n° 60.966/2026 (DOE de 02.07.2026), efeitos a partir de 01.08.2026

c) o montante dos valores de seguro, frete e outros encargos transferíveis ao estabelecimento destinatário. Acrescentado pelo Decreto n° 60.966/2026 (DOE de 02.07.2026), efeitos a partir de 01.08.2026

Art. 11-A. A base de cálculo do imposto antecipado devido na operação interestadual com mercadoria destinada a uso, consumo ou ativo permanente do adquirente localizado neste Estado é aquela prevista no inciso XI do artigo 12 da Lei n° 15.730, de 2016. Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Seção II
Do Recolhimento do Imposto

Art. 12. O recolhimento do imposto relativo às operações subsequentes deve ser efetuado:

I - quando se tratar de operação interna:

a) na hipótese de contribuinte substituto optante do Simples Nacional:

1. até o dia 9 (nove) do segundo mês subsequente ao da saída, observado o termo final deste benefício fiscal estabelecido no § 3° (Convênio ICMS 190/2017); ou

2. até o dia 2 (dois) do segundo mês subsequente, nas situações não contempladas no § 3°;

b) Revogado pelo Decreto n° 56.322/2024 (DOE de 28.03.2024), efeitos a partir de 01.04.2024 Redação Anterior

c) por ocasião da saída da mercadoria, em relação a cada operação, quando o contribuinte substituto tiver a respectiva inscrição suspensa;

d) salvo disposição expressa em contrário, até o dia 9 (nove) do mês subsequente ao da saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte substituto, nos casos não previstos nas alíneas "a" a "c"; ou

e) pelo adquirente, até o dia 5 (cinco) do mês subsequente ao da entrada da mercadoria, na hipótese de o documento fiscal emitido pelo contribuinte substituto não indicar o valor do imposto objeto da substituição tributária ou indicá-lo a menor, nos termos do § 2° do art. 5° da Lei n° 15.730, de 2016;

II - quando se tratar de operação interestadual:

a) na hipótese de contribuinte substituto inscrito no Cacepe:

1. até o dia 2 (dois) do segundo mês subsequente ao da saída da mercadoria, quando optante do Simples Nacional; ou

2. salvo disposição expressa em contrário, até o dia 9 (nove) do mês subsequente ao da saída da mercadoria, quando não optante do Simples Nacional;

b) por ocasião da saída da mercadoria, em relação a cada operação, quando o contribuinte substituto não for inscrito no Cacepe, tiver a respectiva inscrição suspensa ou declarada inapta ou deixar de recolher, no todo ou em parte, o imposto devido a este Estado; ou

c) pelo adquirente, nos prazos e condições estabelecidos nos arts. 351 a 353 deste Decreto, relativamente ao imposto não retido ou retido a menor pelo remetente; e

III - quando se tratar de operação de importação do exterior:

a) até o dia 9 (nove) do mês subsequente àquele em que tenha ocorrido a operação de importação, na hipótese de contribuinte credenciado com a finalidade de postergação do recolhimento do imposto, nos termos do art. 37 deste Decreto;

b) no momento da entrega da mercadoria, quando ocorrer antes do respectivo desembaraço aduaneiro; ou

c) no momento do desembaraço aduaneiro, nos demais casos.

§ 1° Revogado pelo Decreto n° 56.322/2024 (DOE de 28.03.2024), efeitos a partir de 01.04.2024 Redação Anterior

§ 2° Na hipótese da alínea "b" do inciso II do caput:

I - deve ser emitida uma GNRE distinta para cada NF-e, informando-se a respectiva chave de acesso; e

II - o comprovante de recolhimento da GNRE correspondente deve acompanhar o transporte da mercadoria.

§ 3° O prazo de recolhimento previsto no item 1 da alínea "a" do inciso I do caput somente se aplica até 31 de dezembro de 2032, e desde que o estabelecimento remetente seja:

I - industrial; ou

II - comercial, quando este for o real remetente da mercadoria.

§ 4° Na hipótese do inciso II do § 3°, no período de 1° de janeiro de 2029 até 31 de dezembro de 2032, deve-se observar o disposto no § 5° da cláusula décima do Convênio ICMS 190/2017.

Seção III
Do Cálculo e do Recolhimento do Complemento do Imposto

Art. 13. A partir de 1° de janeiro de 2023, na hipótese de mercadoria sujeita à antecipação com liberação do imposto nas saídas subsequentes, para efeito do cálculo e recolhimento do complemento do imposto devido, nas situações previstas no art. 28-A da Lei n° 15.730, de 2016, deve-se observar os seguintes procedimentos:

I - efetuar cotejo mensal de todos os itens de mercadoria cuja saída tenha ocorrido nos termos do caput, comparando-se:

a) o montante do imposto presumido, correspondente ao valor obtido pela aplicação da alíquota interna sobre a base de cálculo do imposto antecipado, observado o disposto no § 1°; e

b) o montante do imposto efetivo, correspondente ao valor obtido pela aplicação da alíquota interna ou interestadual sobre a base de cálculo estabelecida para a saída destinada a consumidor final deste Estado ou para a saída destinada a outra UF, conforme o caso; e

II - na hipótese do inciso I, quando o montante do imposto efetivo for superior ao montante do imposto presumido, a diferença deve ser recolhida sob código de receita específico, até o dia 15 (quinze) do mês subsequente.

§ 1° O valor da base de cálculo do imposto antecipado, a que se refere a alínea "a" do inciso I do caput, deve ser obtido no documento fiscal de aquisição da mercadoria, observado o disposto no § 4° do art. 28-A da Lei n° 15.730, de 2016, sempre que não tenha sido recolhido pelo próprio adquirente.

§ 2° O complemento do imposto a recolher, nos termos do inciso II do caput, deve ser registrado:

I - quando se tratar de contribuinte submetido ao regime normal de apuração, na EFD - ICMS/IPI:

a) em Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS Substituição Tributária (registro E220), utilizando-se código que o identifi que como referente a débito especial, extra-apuração; e

b) em Obrigações do ICMS Recolhido ou a Recolher - Substituição Tributária (registro E250); e

II - quando se tratar de contribuinte optante do Simples Nacional, no registro G625: ST - Substituição por UF de Destino da DeSTDA, indicando:

a) PE, no campo "02 UF";

b) o valor 0 - ICMS ST Operações Subsequentes, no campo "03 IND_TP_ST"; e

c) o valor do mencionado complemento, no campo "06 VL_TOT_DEC_ST".

§ 3° O disposto no caput não se aplica às operações relativas às seguintes sistemáticas:

I - veículos automotores novos com faturamento direto ao consumidor, prevista no Capítulo XVII do Título II; Alterado pelo Decreto n° 56.791/2024(DOE de 21.06.2024), efeitos a partir de 01.08.2024 Redação Anterior

II - mercadorias consideradas componentes da cesta básica, relacionadas no art. 4° do Anexo 45; Alterado pelo Decreto n° 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.10.2026 Redação Anterior

III - trigo em grão, farinha de trigo e suas misturas, bem como produtos derivados da mencionada farinha ou de suas misturas, prevista no Decreto n° 27.987, de 2 de junho de 2005;

IV - tilápia, prevista na Lei n° 14.338, de 2011;

V - água mineral natural ou adicionada de sais, acondicionada em vasilhame retornável, prevista no Capítulo XXI do Título II; Alterado pelo pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024),efeitos a partir de 01.08.2024 Redação Anterior

VI - gipsita, gesso e seus derivados, prevista nos arts. 289-A a 289-L deste Decreto;

VII - gado e produtos derivados do seu abate, prevista no art. 302-E deste Decreto; e

VIII - operações que destinem mercadoria a revendedor que efetue venda de mercadoria pelo sistema porta a porta, nos termos do Capítulo XIII do Título II deste Anexo. Alterado pelo Decreto n° 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024 Redação Anterior

Seção IV
Do Regime Optativo de Tributação da Substituição Tributária - ROT

Art. 14. A partir de 1° de janeiro de 2023, fica instituído o ROT, nos termos das cláusulas terceira e quarta do Convênio ICMS 67/2019, que consiste na dispensa do recolhimento do complemento do imposto antecipado previsto no art. 13, aplicável ao estabelecimento:

I - varejista; ou

II - atacadista, em relação às operações em que atuar como varejista.

Parágrafo único. O Regime de que trata o caput não se aplica às operações com combustíveis.

Art. 15. O contribuinte que opte por aderir ao ROT deve observar o seguinte:

I - a solicitação de adesão ao Regime deve ser realizada por meio da ARE Virtual, na página da Sefaz na Internet, ressalvado o disposto no § 1°; e

II - a adesão:

a) aplica-se a todos os estabelecimentos do interessado localizados neste Estado, desde que se enquadrem nas descrições constantes nos incisos I e II do art. 14;

b) produz efeitos a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da solicitação, ressalvado o disposto no § 2°; e

c) deve ser mantida por, no mínimo, 12 (doze) meses.

§ 1° Relativamente ao contribuinte que recolha o ICMS na forma do Simples Nacional:

I - a adesão ao ROT ocorre de forma automática;

II - na hipótese de o contribuinte ser contrário à adesão de que trata o inciso I, deve solicitar a exclusão do ROT por meio da ARE Virtual, na página da Sefaz na Internet; e

III - a exclusão de que trata o inciso II produz efeitos a partir do primeiro dia do mês da respectiva solicitação.

§ 2° A solicitação de adesão ao ROT efetuada até 30 de novembro de 2022 produz efeitos a partir de 1° de janeiro de 2023.

Art. 16. A exclusão do ROT:

I - é solicitada por meio da ARE Virtual, na página da Sefaz na Internet;

II - aplica-se a todos os estabelecimentos do interessado localizados neste Estado; e

III - produz efeitos a partir do primeiro dia do ano subsequente à correspondente solicitação, ou do final do prazo previsto na alínea "c" do inciso II do art. 15, dos dois o maior.

CAPÍTULO IV
DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO ESTOQUE

Seção I
Da Mercadoria Pertencente a Contribuinte Substituído

Art. 17. Quando for estabelecido regime de substituição tributária para determinada mercadoria, com liberação das operações subsequentes, o contribuinte substituído que dela tiver estoque deve adotar o seguinte procedimento:

I - efetuar o levantamento do estoque da mercadoria existente na data imediatamente anterior à vigência do regime;

II - determinar a base de cálculo do imposto antecipado, nos termos da legislação instituidora do mencionado regime, observado o disposto no § 1°;

III - calcular o imposto devido, relativo às saídas subsequentes, aplicando, sobre o valor determinado na forma do inciso II, a alíquota vigente para a operação interna com a referida mercadoria e deduzindo do resultado obtido:

a) na hipótese de contribuinte sujeito ao regime normal de apuração do imposto, o valor do crédito fiscal disponível na escrita fiscal; ou

b) na hipótese de contribuinte optante do Simples Nacional, o montante resultante da aplicação da alíquota prevista para as operações internas sobre o valor do estoque, determinado nos termos do inciso I do § 1°;

IV - recolher o valor resultante do cálculo de que trata o inciso III, utilizando o código de receita 043-4, no prazo e condições fixados na legislação instituidora do mencionado regime, observado o disposto no § 4°; e

V - escriturar as mercadorias que compõem o estoque referido no inciso I no Registro de Inventário, indicando, como descrição complementar, a data do levantamento do estoque e a norma legal instituidora do mencionado regime, observado o disposto no inciso III do § 2° do art. 269-F deste Decreto.

§ 1° Para efeito do disposto no inciso II do caput, na hipótese de a legislação instituidora do regime de substituição tributária da mercadoria estabelecer a base de cálculo do imposto antecipado mediante utilização de MVA, deve-se observar o seguinte:

I - para determinação do valor do estoque, considera-se o custo da aquisição mais recente ou o custo médio ponderado; e

II - o percentual de MVA a ser utilizado é aquele correspondente à operação interna.

§ 2° O disposto no caput também se aplica ao contribuinte que passe a se enquadrar na condição de contribuinte substituído, relativamente ao estoque existente no dia anterior ao início dos efeitos da mencionada condição.

§ 3° Na hipótese do § 2°, quando se tratar de contribuinte que tenha perdido a condição de detentor do regime especial de que trata o art. 5°, o imposto antecipado devido sobre o estoque deve ser recolhido até o último dia útil do mês subsequente àquele em que tenha ocorrido o respectivo levantamento, asseguradas as mesmas condições previstas na legislação instituidora do regime de substituição tributária para a mercadoria, relativamente ao recolhimento parcelado e às reduções do valor do imposto a recolher, quando for o caso.

§ 4° O imposto antecipado devido sobre o estoque deve ser recolhido até o dia 9 (nove) do segundo mês subsequente àquele em que tenha havido o respectivo levantamento, nas seguintes hipóteses:

I - inexistência de regra específica que estabeleça o prazo e as condições para recolhimento do imposto devido sobre o estoque;

II - contribuinte substituto que passe a se enquadrar na condição de contribuinte substituído, exceto quando perder a condição de detentor do regime especial mencionado no § 3°; ou

III - inclusão de nova mercadoria em regime de substituição tributária vigente.

Seção II
Da Recuperação do Crédito Fiscal

Art. 18. Quando determinada mercadoria, sujeita ao regime de substituição tributária com liberação das operações subsequentes, passa a ser submetida ao sistema normal de tributação, ou quando o contribuinte substituído passa à condição de contribuinte substituto, deve-se adotar o seguinte procedimento, para efeito de recuperação do crédito fiscal correspondente à mencionada mercadoria:

I - efetuar o levantamento do estoque existente na data imediatamente anterior à vigência da nova condição;

II - determinar como valor do crédito fiscal relativo às mercadorias em estoque:

a) aqueles destacados nos respectivos documentos fiscais de aquisição, correspondentes ao imposto normal e ao relativo à substituição tributária; ou

b) para efeito do disposto no inciso II do § 5° do art. 20-A da Lei n° 15.730, de 2016, o montante resultante da aplicação da alíquota prevista para as operações internas sobre o custo médio ponderado das mencionadas mercadorias;

III - lançar o valor obtido na forma do inciso II como ajuste a crédito, no RAICMS; e

IV - escriturar o resultado de que trata o inciso I no Registro de Inventário, indicando, como descrição complementar, a data do levantamento do estoque e o seu objetivo, observado o disposto no inciso III do § 2° do art. 269-F deste Decreto.

CAPÍTULO V
DA RESTITUIÇÃO E DO RESSARCIMENTO

Seção I
Dos Procedimentos Relativos à Restituição

Art. 19. Para efeito do pedido de restituição do imposto antecipado, nas hipóteses previstas no art. 37 da Lei n° 15.730, de 2016, sem prejuízo do disposto na lei específica que dispõe sobre o processo administrativo-tributário, o contribuinte substituído deve formalizar pedido específico à Sefaz, anexando:

I - planilha contendo os valores requeridos, por mercadoria e por período fiscal;

II - relação em ordem cronológica de todos os documentos fiscais relativos às respectivas operações de entrada e de saída;

III - na hipótese de perecimento, furto, roubo ou qualquer outro tipo de perda da mercadoria, documentos comprobatórios da ocorrência; e

IV - na hipótese em que o recolhimento do imposto antecipado tenha sido efetuado pelo próprio contribuinte substituído, comprovante do mencionado recolhimento.

Parágrafo único. A autoridade competente pode solicitar a apresentação de outros documentos, além daqueles previstos no caput, para subsidiar a análise do pedido de restituição.

Art. 20. Ocorrendo a recuperação de mercadoria roubada ou furtada cujo imposto antecipado tenha sido restituído, o contribuinte deve:

I - emitir NF-e relativa à sua reintegração ao estoque, consignando os valores da mercadoria e do imposto devido por substituição tributária;

II - recolher o valor que tenha sido restituído, até o último dia do mês subsequente àquele em que as mercadorias tenham sido recuperadas, sob o código de receita 043-4; ou

III - em substituição ao disposto no inciso II, proceder ao estorno do crédito fiscal que tenha sido lançado em sua escrita fiscal em decorrência da restituição, no prazo de 15 (quinze) dias contados da reintegração da mercadoria ao estoque.

Seção II
Dos Procedimentos Relativos ao Ressarcimento

Subseção I
Das Disposições Gerais

Art. 21. Salvo disposição expressa em contrário, o contribuinte que tenha adquirido mercadoria com recolhimento antecipado do imposto e posteriormente promova sua saída para outra UF pode adotar o mecanismo de ressarcimento, observado o disposto nesta Seção. Alterado pelo Decreto n° 55.654/2023 (DOE de 31.10.2023), efeitos a partir de 01.11.2023 Redação Anterior

§ 1° Para os efeitos deste artigo, considera-se ressarcimento o mecanismo que importe devolução do imposto antecipado, pago pelo contribuinte substituído ou retido pelo contribuinte substituto, relativo às operações internas, que passa a ser indevido no momento da saída da mercadoria para outra UF. Acrescentado pelo Decreto n° 55.654/2023 (DOE de 31.10.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

§ 2° O valor do ressarcimento pode ser utilizado de uma das seguintes formas: Acrescentado pelo Decreto n° 55.654/2023 (DOE de 31.10.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

I - como dedução do imposto antecipado relativo a futuras aquisições, nos termos do art. 25; Acrescentado pelo Decreto n° 55.654/2023 (DOE de 31.10.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

II - como crédito fiscal, nas condições previstas no art. 26; ou Acrescentado pelo Decreto n° 55.654/2023 (DOE de 31.10.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

III - mediante compensação com o imposto devido na condição de contribuinte substituto, nos termos do art. 26-A. Acrescentado pelo Decreto n° 55.654/2023 (DOE de 31.10.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

Subseção II
Do Cálculo

Art. 22. Para determinação do valor objeto do ressarcimento, o contribuinte deve:

I - utilizar a mesma base de cálculo do imposto antecipado adotada quando da respectiva aquisição, proporcional à quantidade de mercadoria que tenha saído para a outra UF;

II - aplicar, sobre a base de cálculo obtida conforme o inciso I, a mesma alíquota utilizada na respectiva antecipação original; e

III - do resultado obtido na forma do inciso II, deduzir o imposto de responsabilidade direta, destacado na NF-e de saída da mercadoria para a outra UF.

Parágrafo único. Relativamente ao disposto neste artigo:

I - quando não for possível a identificação da operação original, devem ser considerados os dados da aquisição mais recente da mercadoria;

II - o valor a ser ressarcido não pode ser superior ao imposto antecipado quando da aquisição da respectiva mercadoria; e

III - quando não for tributada a saída da mercadoria, o valor do ressarcimento corresponde ao total do imposto antecipado na operação original.

Subseção III
Da Autorização de Ressarcimento

Art. 23. A utilização de valores a título de ressarcimento deve ser previamente autorizada pela Sefaz, observando-se:

I - a autorização é solicitada pelo contribuinte a que se refere o art. 21, por período fiscal, de forma eletrônica, mediante acesso ao sistema responsável pela gestão das restituições e ressarcimentos, disponibilizado na ARE Virtual, na página da Sefaz na Internet; e

II - ressalvado o disposto na legislação instituidora do regime de substituição tributária da mercadoria, devem ser anexadas à solicitação a que se refere o inciso I:

a) as NF-es relativas à saída para outra UF que motivaram o ressarcimento, observado o disposto no § 1°; e

b) as NF-es de aquisição das mercadorias relacionadas nas NF-es de saída indicadas na alínea "a".

§ 1° Relativamente ao disposto na alínea "a" do inciso II do caput, deve ser comprovada a realização da operação interestadual, mediante inclusão do evento de confi rmação da operação na NF-e ou apresentação do conhecimento de transporte, recibo de entrega da mercadoria ou outro documento que demonstre a efetiva circulação da mercadoria.

§ 2° Na hipótese de pedido de ressarcimento formalizado até 31 de agosto de 2019, a autorização de que trata o caput corresponde ao visto da unidade fazendária responsável, aposto no Danfe referente ao respectivo documento fiscal.

§ 3° O valor objeto do ressarcimento pode ser utilizado, sob condição resolutória de posterior homologação, ainda que a NF-e de ressarcimento de que trata o art. 24 não esteja acompanhada da Autorização de Ressarcimento, desde que:

I - o interessado disponha de comprovante do requerimento de ressarcimento apresentado à Sefaz; e

II - tenha decorrido o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da protocolização do requerimento mencionado no inciso I, sem o pronunciamento da Sefaz no correspondente processo.

Subseção IV
Da Emissão da NF-e de Ressarcimento

Art. 24. A NF-e de ressarcimento deve ser emitida pelo contribuinte que tenha a respectiva solicitação deferida, ressalvado o disposto no § 3° do art. 23, contendo as seguintes indicações específicas:

I - como destinatário:

a) qualquer fornecedor inscrito como contribuinte substituto neste Estado; ou

b) a Sefaz, nas hipóteses em que o valor do ressarcimento não seja utilizado como dedução por contribuinte substituto;

c) o próprio contribuinte, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 2° do art. 21; Acrescentado pelo Decreto n° 55.654/2023 (DOE de 31.10.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

II - valor do ressarcimento; e

III - no campo destinado às informações complementares:

a) número da solicitação de ressarcimento; e

b) demonstrativo contendo conta corrente de utilização do valor do ressarcimento, com os seguintes dados:

1. saldo anterior disponível, bem como indicação do número da última NF-e de ressarcimento emitida, se houver;

2. valor do ressarcimento contido na NF-e; e

3. saldo disponível, correspondente à diferença entre os itens 1 e 2, que deve ser transportado para o demonstrativo da NF-e de ressarcimento subsequente.

Subseção V
Da Utilização do Valor Ressarcido como Dedução do Imposto Antecipado

Art. 25. A utilização do valor do ressarcimento como dedução do imposto antecipado devido a este Estado, relativo a retenções subsequentes, é efetuada:

I - pelo contribuinte substituto, de posse da NF-e de ressarcimento acompanhada da respectiva Autorização de Ressarcimento, mediante registro na EFD ICMS/IPI, na GIA-ST ou, tratando-se de contribuinte optante pelo Simples Nacional, na DeSTDA; ou Alterado pelo Decreto n° 54.616/2023 (DOE de 25.04.2023), efeitos a partir de 25.04.2023 Redação Anterior

II - na hipótese de ressarcimento decorrente de imposto antecipado recolhido em operação de aquisição de mercadoria no exterior, pela Sefaz, quando do desembaraço aduaneiro de nova mercadoria sujeita à substituição tributária, mediante solicitação neste sentido apresentada pelo contribuinte importador, contendo a NF-e de ressarcimento acompanhada da respectiva Autorização de Ressarcimento.

Parágrafo único. Na impossibilidade de adoção do procedimento previsto no inciso I do caput, o valor do ressarcimento pode ser transferido pelo contribuinte substituto para outro contribuinte substituto, para ser utilizado como dedução do imposto devido por substituição tributária a este Estado, desde que: Acrescentado pelo Decreto n° 57.596/2024 (DOE de 30.10.2024), efeitos a partir de 30.10.2024

I - a mencionada transferência seja autorizada por despacho do titular do órgão da Sefaz responsável pela coordenação da Administração Tributária; e Acrescentado pelo Decreto n° 57.596/2024 (DOE de 30.10.2024), efeitos a partir de 30.10.2024

II - o contribuinte substituto detentor da autorização referida no inciso I: Acrescentado pelo Decreto n° 57.596/2024 (DOE de 30.10.2024), efeitos a partir de 30.10.2024

a) emita NF-e de ressarcimento que contenha as seguintes indicações específicas: Acrescentado pelo Decreto n° 57.596/2024 (DOE de 30.10.2024), efeitos a partir de 30.10.2024

1. como destinatário, o contribuinte substituto para o qual o crédito deva ser transferido; Acrescentado pelo Decreto n° 57.596/2024 (DOE de 30.10.2024), efeitos a partir de 30.10.2024

2. valor do ressarcimento; e Acrescentado pelo Decreto n° 57.596/2024 (DOE de 30.10.2024), efeitos a partir de 30.10.2024

3. no campo destinado a informações complementares, número e data do despacho a que se refere o inciso I; e Acrescentado pelo Decreto n° 57.596/2024 (DOE de 30.10.2024), efeitos a partir de 30.10.2024

b) informe, conforme o caso: Acrescentado pelo Decreto n° 57.596/2024 (DOE de 30.10.2024), efeitos a partir de 30.10.2024

1. na EFD - ICMS/IPI, como estorno de crédito, nos registros destinados a ajustes da apuração do imposto devido por substituição tributária a este Estado, o valor do ressarcimento transferido; e Acrescentado pelo Decreto n° 57.596/2024 (DOE de 30.10.2024), efeitos a partir de 30.10.2024

2. na GIA-ST ou na DeSTDA: Acrescentado pelo Decreto n° 57.596/2024 (DOE de 30.10.2024), efeitos a partir de 30.10.2024

2.1. no campo destinado a informar valores do imposto retido por substituição tributária, o valor do ressarcimento transferido; e Acrescentado pelo Decreto n° 57.596/2024 (DOE de 30.10.2024), efeitos a partir de 30.10.2024

2.2 no campo destinado a informações complementares ou observações, o número da chave de acesso da NF-e de ressarcimento de que trata a alínea "a". Acrescentado pelo Decreto n° 57.596/2024 (DOE de 30.10.2024), efeitos a partir de 30.10.2024

Subseção VI
Da Utilização do Valor Ressarcido como Crédito Fiscal

Art. 26. Sem prejuízo de outras hipóteses previstas em legislação específica, o contribuinte substituído que operar com mercadorias sujeitas e mercadorias não sujeitas à antecipação tributária com liberação do imposto nas operações subsequentes, cujo faturamento preponderante seja relativo às mercadorias sujeitas à antecipação, pode utilizar o valor autorizado nos termos do art. 23 como crédito fiscal na apuração do imposto relativo às operações com as mercadorias não sujeitas à mencionada antecipação, mediante emissão de NF-e em seu próprio nome, contendo as demais indicações previstas no art. 24.

Parágrafo único. Para efeito do lançamento do crédito fiscal a que se refere o caput, pode ser emitida NF-e englobando todos os ressarcimentos ocorridos em cada período fiscal, com identificação das NF-es correspondentes.

Subseção VII
Da Utilização do Valor Ressarcido como Dedução do Imposto Devido na Condição de Contribuinte Substituto
Acrescentado pelo Decreto n° 55.654/2023 (DOE de 31.10.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

Art. 26-A. A utilização do valor do ressarcimento mediante compensação com o imposto devido como contribuinte substituto a este Estado, na hipótese prevista no inciso III do § 2° do art. 21, deve ser efetuada com observância ao disposto nos arts. 22 a 24 e correspondente registro na EFD - ICMS/IPI ou, tratando-se de contribuinte optante pelo Simples Nacional, na DeSTDA. Acrescentado pelo Decreto n° 55.654/2023 (DOE de 31.10.2023), efeitos a partir de 01.11.2023

CAPÍTULO VI
DA DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA

Art. 27. Na hipótese de devolução de mercadoria pelo contribuinte substituído, o correspondente imposto retido por substituição tributária pode ser:

I - devolvido ao contribuinte substituto inscrito no Cacepe, mediante destaque na NF-e de devolução; ou

II - utilizado pelo contribuinte substituído como crédito fiscal na apuração normal do imposto.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso I do caput, o contribuinte substituto deve deduzir o valor destacado na NF-e de devolução, relativo ao imposto retido por substituição tributária, do montante devido por substituição tributária a este Estado.

CAPÍTULO VII
DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO

Art. 28. No caso de desfazimento do negócio antes da entrega da mercadoria, na hipótese em que o imposto retido já tenha sido recolhido, é assegurado ao contribuinte substituto o direito à restituição do recolhimento indevido, nos termos da lei específica que dispõe sobre o processo administrativo-tributário, não se aplicando o disposto na cláusula décima sexta do Convênio ICMS 142/2018.

CAPÍTULO VIII
DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

Seção I
Da Inscrição no Cacepe

Art. 29. O contribuinte substituto, definido em decreto do Poder Executivo e localizado em UF signatária de protocolo ou convênio ICMS, que promover saída de mercadoria para este Estado, pode ser inscrito no Cacepe, nos termos dos arts. 112 e 112-A deste Decreto.

Seção II
Do Documento Fiscal

Art. 30. O documento fiscal relativo à saída de mercadoria sujeita à antecipação com liberação do imposto nas saídas subsequentes, cujo imposto já tenha sido retido ou recolhido anteriormente, deve ser emitido:

I - quando se tratar de operação interna:

a) sem destaque do imposto;

b) contendo a indicação de que se trata de imposto retido por substituição, bem como a legislação específica de substituição tributária, para a mercadoria, em que se fundamenta; e

c) quando destinada a contribuinte do imposto, contendo, por item de mercadoria, em campo específico relativo à tributação do ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária, o valor unitário da base de cálculo do imposto antecipado recolhido pelo remetente ou obtido no documento fiscal de aquisição; e

II - quando se tratar de operação interestadual, contendo:

a) destaque do imposto normal, de forma meramente indicativa, sem prejuízo do disposto no art. 13; e

b) relativamente a destinatário que seja:

1. contribuinte do imposto, destaque do imposto antecipado, se houver, nos termos da legislação da UF destinatária; ou

2. não contribuinte do imposto, as indicações relativas ao imposto devido à UF de destino, nos termos da legislação específica.

Parágrafo único. O disposto na alínea "c" do inciso I do caput não se aplica às operações relativas às sistemáticas referidas no § 3° do art. 13.

Seção III
Da Escrituração Fiscal

Art. 31. A escrituração fiscal das operações sujeitas à substituição tributária deve observar o disposto nesta Seção, bem como as normas gerais de escrituração, naquilo que não forem contrárias.

Art. 32. Na hipótese de antecipação com substituição tributária sem liberação do imposto nas operações subsequentes, o contribuinte substituído deve observar:

I - na aquisição da mercadoria:

a) o imposto antecipado destacado no respectivo documento fiscal ou efetivamente recolhido pelo adquirente deve ser lançado como crédito fiscal em sua apuração normal; e

b) fica mantido o crédito fiscal a que se refere a alínea "a", nas seguintes hipóteses:

1. saída para outra UF, sujeita ou não à antecipação tributária;

2. perecimento da mercadoria; ou

3. saída para consumidor final; e

II - na saída de mercadoria para contribuinte localizado neste Estado, o valor do imposto antecipado, quando retido do destinatário, deve ser somado ao imposto de responsabilidade direta e lançado a débito em sua apuração normal.

Art. 33. Na hipótese de antecipação com liberação do imposto nas operações subsequentes, deve-se observar:

I - quanto à escrituração do documento fiscal de aquisição de mercadoria com imposto recolhido antecipadamente, pelo contribuinte substituído:

a) os valores do imposto de responsabilidade direta do remetente, bem como do imposto antecipado, não devem ser registrados, uma vez que não geram crédito fiscal ao adquirente; e

b) deve ser consignada a circunstância referida na alínea "a" no campo reservado a observações relativo ao lançamento do mencionado documento fiscal;

II - na hipótese em que o recolhimento do imposto antecipado deva ser efetuado pelo adquirente, o respectivo valor deve ser registrado como obrigação a recolher para este Estado, no período fiscal relativo à aquisição;

III - quanto à saída interestadual promovida pelo contribuinte substituído:

a) o imposto de responsabilidade direta destacado no respectivo documento fiscal não deve ser informado quando do respectivo lançamento; e

b) havendo retenção e destaque do imposto devido por substituição tributária para a UF destinatária, o respectivo valor deve ser registrado como obrigação a recolher para outras UFs; e

IV - o documento fiscal relativo ao ressarcimento, emitido nos termos do art. 24, deve ser escriturado sem valor contábil, indicando-se, nas informações complementares do lançamento, o valor do ressarcimento, e ainda:

a) tratando-se de contribuinte substituído, demonstrativo contendo as NF-es de ressarcimento emitidas, os respectivos valores e destinatários; e

b) tratando-se de contribuinte substituto, que o ressarcimento é relativo a imposto antecipado.

Seção IV
Das Informações do Contribuinte Substituto

Art. 34. Relativamente às informações referentes às operações com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, o contribuinte substituto inscrito no Cacepe deve:

I - quando estabelecido em outra UF, apresentar mensalmente à Sefaz:

a) GIA-ST, nos termos previstos no parágrafo único da cláusula oitava e na cláusula décima do Ajuste Sinief n° 4/1993, mediante transmissão eletrônica de dados realizada por meio de aplicativo disponível na página da Sefaz, na Internet, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da apuração do imposto; e

b) quando não obrigado à apresentação da EFD - ICMS/IPI, arquivo magnético com registro fiscal das operações interestaduais efetuadas no mês anterior, inclusive daquelas não alcançadas pelo regime de substituição tributária, nos termos previstos no inciso III da cláusula vigésima primeira do Convênio ICMS 142/2018, até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao da realização das operações; e

II - quando estabelecido nesta ou em outra UF:

ATENÇÃO: NOVA REDAÇÃO dada pelo Decreto n° 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

a) na hipótese em que a base de cálculo seja o preço final a consumidor sugerido por fabricante ou importador, prevista na alínea "b" do inciso I do art. 29 da Lei n° 15.730, de 2016, enviar à Sefaz arquivo eletrônico, em formato XML, contendo a lista de preços finais a consumidor, em até 30 (trinta) dias após qualquer alteração de preço ou inclusão de mercadoria;

b) informar ao órgão da Sefaz responsável pelo planejamento da ação fiscal a revista especializada ou outro meio de comunicação em que os preços máximos de venda a consumidor tenham sido divulgados; e

c) na hipótese de optante do Simples Nacional, transmitir à Sefaz a DeSTDA, nos termos dos arts. 365 e 366 deste Decreto.

Parágrafo único. As informações referidas no caput devem ser guardadas durante o prazo prescricional.

TÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS
Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

CAPÍTULO I
DAS OPERAÇÕES COM LÂMINA DE BARBEAR E APARELHO DE BARBEAR
Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Seção I
Da Disposição Inicial
Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Art. 35. O regime de substituição tributária previsto no Protocolo ICM 16/1985, relativo às operações subsequentes com lâmina de barbear e aparelho de barbear, relacionados no item 64.0 do Anexo XIX do Convênio ICMS 142/2018, é adotado nos termos deste Capítulo, observadas, no que não dispuserem de forma contrária, as normas gerais relativas ao regime de substituição tributária contidas no Título I deste Anexo. Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Seção II
Da MVA
Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Art. 36. A MVA aplicável às operações de que trata o art. 35 é 30% (trinta por cento). Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

CAPÍTULO II
DAS OPERAÇÕES COM LÂMPADA, REATOR E STARTER
Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Seção I
Da Disposição Inicial
Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Art. 37. O regime de substituição tributária previsto no Protocolo ICM 17/1985, relativo às operações subsequentes com lâmpada, reator e starter, relacionados nos itens 1.0 a 5.0 do Anexo X do Convênio ICMS 142/2018, é adotado nos termos deste Capítulo, observadas, no que não dispuserem de forma contrária, as normas gerais relativas ao regime de substituição tributária contidas no Título I deste Anexo. Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Seção II
Da MVA
Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Art. 38. As MVAs aplicáveis às operações de que trata o art. 37 são as seguintes, de acordo com os itens do Anexo X do Convênio ICMS 142/2018: Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

I - 60,03% (sessenta vírgula zero três por cento), item 1.0; Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

II - 102,31% (cento e dois vírgula trinta e um por cento), itens 2.0 e 4.0; Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

III - 53,13% (cinquenta e três vírgula treze por cento), item 3.0; e Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

IV - 63,67% (sessenta e três vírgula sessenta e sete por cento), item 5.0. Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

CAPÍTULO III
DAS OPERAÇÕES COM ACUMULADOR ELÉTRICO
Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Seção I
Da Disposição Inicial
Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Art. 39. O regime de substituição tributária previsto no Protocolo ICM 18/1985, relativo às operações subsequentes com acumulador elétrico, relacionado no item 39.0 do Anexo XX do Convênio ICMS 142/2018, é adotado nos termos deste Capítulo, observadas, no que não dispuserem de forma contrária, as normas gerais relativas ao regime de substituição tributária contidas no Título I deste Anexo. Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Seção II
Da MVA|
Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Art. 40. A MVA aplicável às operações de que trata o art. 39 é 40% (quarenta por cento). Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

CAPÍTULO IV
DAS OPERAÇÕES COM CIMENTO
Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Seção I
Da Disposição Inicial
Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Art. 41. O regime de substituição tributária previsto no Protocolo ICM 11/1985, relativo às operações subsequentes com cimento, relacionado no Anexo VI do Convênio ICMS 142/2018, é adotado nos termos deste Capítulo, observadas, no que não dispuserem de forma contrária, as normas gerais relativas ao regime de substituição tributária contidas no Título I deste Anexo. Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Seção II
Do Cálculo do Imposto Antecipado
Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Art. 42. Relativamente ao cálculo do imposto antecipado, devem ser observadas as seguintes regras: Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

I - a MVA aplicável às operações de que trata o art. 41 é 20% (vinte por cento); e Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

II - a base de cálculo do imposto, para fim de substituição tributária, pode ser o preço a consumidor final usualmente praticado neste Estado, previsto em ato normativo da Sefaz, alternativamente àquela estabelecida por meio da MVA, prevalecendo a que for maior. Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Nota ECONET: a Instrução Normativa CAT n° 14/2025, estabelece a base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cimento, a partir de 01.09.2025.

Seção III
Do Prazo para Recolhimento do Imposto Antecipado
Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Art. 43. O recolhimento do imposto antecipado deve ser efetuado nos prazos previstos no art. 12. Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

CAPÍTULO V
DAS OPERAÇÕES COM SORVETE
Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Seção I
Da Disposição Inicial
Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Art. 44. O regime de substituição tributária previsto nos Protocolos ICMS 45/1991 e 20/2005, relativo às operações subsequentes com sorvete, relacionado no item 1.0 do Anexo XXII do Convênio ICMS 142/2018, é adotado nos termos deste Capítulo, observadas, no que não dispuserem de forma contrária, as normas gerais relativas ao regime de substituição tributária contidas no Título I deste Anexo. Alterado pelo Decreto n° 56.366/2024 (DOE de 12.04.2024), efeitos a partir de 01.06.2024 Redação Anterior

Seção II
Da MVA
Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Art. 45. A MVA aplicável às operações de que trata o art. 44 é 70% (setenta por cento). Alterado pelo Decreto n° 56.366/2024 (DOE de 12.04.2024), efeitos a partir de 01.06.2024 Redação Anterior

Seção III
Da Venda Fora do Estabelecimento
Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Art. 46. Na hipótese de venda de sorvete a consumidor final fora do estabelecimento industrial ou comercial atacadista, fica autorizada a emissão de NF-e com fim de totalização das vendas realizadas durante o dia, em substituição à emissão da NFC-e a cada operação de venda. Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Parágrafo único. A NF-e mencionada no caput deve conter, além dos requisitos exigidos na legislação tributária, a indicação do próprio emitente como destinatário da mercadoria. Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

CAPÍTULO VI
DAS OPERAÇÕES COM TINTAS E VERNIZES
Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Seção I
Da Disposição Inicial
Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Art. 47. O regime de substituição tributária relativo às operações subsequentes com tintas e vernizes é adotado nos termos do Convênio ICMS 118/2017 e do disposto neste Capítulo, observadas, no que não dispuserem de forma contrária, as normas gerais relativas ao regime de substituição tributária contidas no Título I deste Anexo. Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Seção II
Da MVA
Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Art. 48. A MVA aplicável às operações de que trata o art. 47 é 35% (trinta e cinco por cento). Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

CAPÍTULO VII
DAS OPERAÇÕES COM PNEUS NOVOS E CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE BORRACHA
Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Seção I
Do Regime Aplicável a Pneumáticos e Câmaras de Ar Utilizados em Bicicletas
Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Subseção I
Da Disposição Inicial
Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Art. 49. O regime de substituição tributária previsto no Protocolo ICMS 133/2010, relativo às operações subsequentes com pneus novos e câmaras de ar utilizados em bicicletas, relacionados nos itens 5.0 e 9.0 do Anexo XVI do Convênio ICMS 142/2018, é adotado nos termos desta Seção, observadas, no que não dispuserem de forma contrária, as normas gerais relativas ao regime de substituição tributária contidas no Título I deste Anexo. Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Subseção II
Da MVA
Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Art. 50. A MVA aplicável às operações de que trata o art. 49 é 105% (cento e cinco por cento). Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Seção II
Do Regime Aplicável a Pneumáticos, Câmaras de Ar e Protetores de Borracha Utilizados em Veículos Automotores
Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Subseção I
Da Disposição Inicial

Art. 51. O regime de substituição tributária relativo às operações subsequentes com pneumáticos, câmaras de ar e protetores de borracha é adotado nos termos do Convênio ICMS 102/2017 e do disposto nesta Seção, observadas, no que não dispuserem de forma contrária, as normas gerais relativas ao regime de substituição tributária contidas no Título I deste Anexo. Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Subseção II
Da Importação Realizada por Atacadista Credenciado
Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Art. 52. Na importação realizada por estabelecimento comercial atacadista credenciado nos termos do art. 53, inscrito no Cacepe com atividade econômica relativa às mercadorias referidas neste Capítulo, o imposto devido por substituição tributária é retido quando da respectiva saída, devendo ser tomado como valor de partida o preço praticado na saída do estabelecimento importador. Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Art. 53. O credenciamento de que trata o art. 52 deve ser requerido ao órgão da Sefaz responsável pelo planejamento da ação fiscal, sendo concedido ao requerente que preencha os seguintes requisitos, além daqueles previstos no art. 272 deste Decreto: Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

I - não ter emitido documento fiscal inidôneo nos termos do art. 129 deste Decreto; e Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

II - não ter utilizado crédito fiscal inexistente. Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Parágrafo único. O descredenciamento e o recredenciamento devem ser realizados nos termos dos arts. 274 e 275 deste Decreto. Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Subseção III
Do Cálculo do Imposto Antecipado
Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Art. 54. Relativamente ao cálculo do imposto antecipado, devem ser observadas as seguintes regras: Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

I - as MVAs aplicáveis às operações de que trata o art. 51 são as seguintes, de acordo com os itens do Anexo XVI do Convênio ICMS 142/2018: Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

a) 42% (quarenta e dois por cento), item 1.0; Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

b) 32% (trinta e dois por cento), item 2.0; Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

c) 60% (sessenta por cento), item 3.0; e Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

d) 45% (quarenta e cinco por cento), itens 4.0, 7.0 e 8.0; Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

II - nas operações interestaduais beneficiadas com a redução de base de cálculo prevista no artigo 7° do Anexo 3, a base de cálculo do imposto a ser retido por substituição tributária é obtida nos termos dos §§ 2° e 3° da cláusula primeira do Convênio ICMS 6/2009; e Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

II - a base de cálculo do imposto, para fim de substituição tributária, pode ser o preço a consumidor final usualmente praticado neste Estado, previsto em ato normativo da Sefaz, alternativamente àquela estabelecida por meio da MVA, prevalecendo a que for maior. Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Nota ECONET: a Instrução Normativa CAT n° 19/2018, estabelece os valores para efeito de determinação da base de cálculo do ICMS incidente nas operações com pneumáticos, a

CAPÍTULO VIII
DAS OPERAÇÕES COM RAÇÃO PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS
Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Seção I
Da Disposição Inicial
Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Art. 55. O regime de substituição tributária previsto no Protocolo ICMS 26/2004, relativo às operações subsequentes com ração para animais domésticos, relacionada no Anexo XXI do Convênio ICMS 142/2018 é adotado nos termos deste Capítulo, observadas, no que não dispuserem de forma contrária, as normas gerais relativas ao regime de substituição tributária contidas no Título I deste Anexo. Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Seção III
Da MVA
Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Art. 56. A MVA aplicável às operações de que trata o art. 55 é 46% (quarenta e seis por cento). Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

CAPÍTULO IX
DAS OPERAÇÕES COM BEBIDAS QUENTES
Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Seção I
Da Disposição Inicial
Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Art. 57. O regime de substituição tributária previsto no Protocolo ICMS 14/2006, relativo às operações subsequentes com bebidas quentes, relacionadas nos itens 1.0 a 3.0, 5.0 a 12.0, 14.0 a 21.0, 23.0 e 999.0 do Anexo III do Convênio ICMS 142/2018, exceto as classificadas nas posições 2206 e 2207 da NCM, é adotado nos termos deste Capítulo, observadas, no que não dispuserem de forma contrária, as normas gerais relativas ao regime de substituição tributária contidas no Título I deste Anexo. Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Seção II
Do Cálculo do Imposto Antecipado
Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Art. 58. Relativamente ao cálculo do imposto antecipado, devem ser observadas as seguintes regras: Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

I - a base de cálculo do imposto é o preço a consumidor final usualmente praticado neste Estado, previsto em ato normativo da Sefaz; e Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Nota Econet: a Instrução Normativa CAT n° 08/2026, estabelece os valores para efeito de determinação da base de cálculo do ICMS incidente nas operações com bebidas quentes, a partir de 01.04.2026.

II - inexistindo o valor previsto no inciso I, a base de cálculo do imposto deve ser obtida nos termos da alínea “c” do inciso I do artigo 29 da Lei n° 15.730, de 2016, com a utilização da MVA de 29,04% (vinte e nove vígula zero quatro por cento).Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Art. 59. Devem ser observadas quanto ao adicional relativo ao Fecep as normas estabelecidas nos arts. 550-D a 550-I deste Decreto. Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

CAPÍTULO X
DAS OPERAÇÕES COM AGUARDENTE
Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Seção I
Da Disposição Inicial
Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Art. 60. O regime de substituição tributária previsto no Protocolo ICM 15/2006, relativo às operações subsequentes com aguardente de cana, classificada no código 2208.40.00 da NCM e relacionada no item 4.0 do Anexo III do Convênio ICMS 142/2018, é adotado nos termos deste Capítulo, observadas, no que não dispuserem de forma contrária, as normas gerais relativas ao regime de substituição tributária contidas no Título I deste Anexo. Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Seção II
Da MVA
Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

Art. 61. A MVA aplicável às operações de que trata o art. 60 é 29,04% (vinte e nove vírgula zero quatro por cento). Acrescentado pelo Decreto n° 55.792/2023 (DOE de 17.11.2023), efeitos a partir de 01.12.2023

CAPÍTULO XI
DAS OPERAÇÕES COM ÁGUA MINERAL OU POTÁVEL, REFRIGERANTE, XAROPE OU EXTRATO CONCENTRADO DESTINADOS AO PREPARO DE REFRIGERANTE, CERVEJA E CHOPE

Acrescentado pelo Decreto n° 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

Seção I
Das Disposições Iniciais

Acrescentado pelo Decreto n° 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

Art. 62. O regime de substituição tributária previsto no Protocolo ICMS 11/1991, relativo às operações subsequentes com água mineral ou potável, refrigerante, xarope ou extrato concentrado destinados ao preparo de refrigerante em máquina, cerveja e chope, relacionados nos itens 3.0 a 23.0 do Anexo IV do Convênio ICMS 142/2018, é adotado nos termos deste Capítulo, observadas, no que não dispuserem de forma contrária, as normas gerais relativas ao regime de substituição tributária contidas no Título I deste Anexo. Acrescentado pelo Decreto n° 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

Nota ECONET: embora não referenciado, o Protocolo ICMS 10/92, o qual o Estado de Pernambuco é signatário se aplica às operações com cerveja, chope, refrigerante e xarope ou extrato concentrado destinado ao preparo de refrigerante em máquina pre-mix ou post-mix.

§ 1° O disposto no caput não se aplica: Acrescentado pelo Decreto n° 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

I - à água fornecida pela Compesa; e Acrescentado pelo Decreto n° 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

II - ao xarope ou extrato concentrado destinados ao preparo de refrigerante em máquina "pré-mix". Acrescentado pelo Decreto n° 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

§ 2° Para os efeitos deste Capítulo, deve-se observar: Acrescentado pelo Decreto n° 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

I - equiparam-se a refrigerante as bebidas energéticas ou hidroeletrolíticas relacionadas nos itens 13.0 a 13.2 e 15.0 do Anexo IV do Convênio ICMS 142/2018; e Acrescentado pelo Decreto n° 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

II - inclui-se como contribuinte substituto, além daqueles elencados no art. 2°-A, o engarrafador de água. Acrescentado pelo Decreto n° 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

Seção II
Do Cálculo do Imposto Antecipado

Acrescentado pelo Decreto n° 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

Art. 63. Relativamente ao cálculo do imposto antecipado, devem ser observadas as seguintes regras: Acrescentado pelo Decreto n° 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

I - a base de cálculo corresponde ao preço a consumidor final usualmente praticado neste Estado, previsto em ato normativo da Sefaz; e Acrescentado pelo Decreto n° 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

Nota ECONET: as Instruções Normativas CAT n° 13/2026 e 10/2025 estabelecem que a base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com água mineral ou potável, cerveja, refrigerante e outras bebidas é aquela relacionada na página da Sefaz/PE, na área reservada a publicações.

II - na falta do preço a que se refere o inciso I, aplicam-se as seguintes MVAs: Acrescentado pelo Decreto n° 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

a) na hipótese de operação praticada por industrial, importador, arrematante ou engarrafador: Alterado pelo Decreto n° 59.569/2025 (DOE de 15.10.2025), efeitos a partir de 01.11.2025 Redação Anterior

1. 60% (sessenta por cento), relativamente a água mineral; e Acrescentado pelo Decreto n° 59.569/2025 (DOE de 15.10.2025), efeitos a partir de 01.11.2025

2. 140% (cento e quarenta por cento), relativamente às demais mercadorias; e Acrescentado pelo Decreto n° 59.569/2025 (DOE de 15.10.2025), efeitos a partir de 01.11.2025

b) nas demais operações, de acordo com os itens do Anexo IV do Convênio ICMS 142/2018: Acrescentado pelo Decreto n° 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

1. 70% (setenta por cento), para os itens itens 6.0 a 8.0, 10.0 a 10.2, 11.0, 11.1, 13.0 a 15.0 e 21.0 a 22.6; Acrescentado pelo Decreto n° 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

2. 100% (cem por cento), para os itens 3.0, 3.1, 5.0 a 5.5, 12.0 e 12.1; e Acrescentado pelo Decreto n° 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

3. 115% (cento e quinze por cento), para o item 23.0. Acrescentado pelo Decreto n° 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

III - nas operações com água mineral, ainda que o preço a consumidor final se encontre relacionado no ato normativo da Sefaz de que trata o inciso I, a base de cálculo do imposto antecipado deve ser o maior valor entre o mencionado preço e aquele obtido com a utilização das MVAs previstas no inciso II. Acrescentado pelo Decreto n° 59.569/2025 (DOE de 15.10.2025), efeitos a partir de 01.11.2025

Parágrafo único. Na hipótese do inciso II do caput, fica dispensado o ajuste nos percentuais de MVA previsto no inciso I do art. 11. Acrescentado pelo Decreto n° 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

Seção III
Do Credenciamento do Detentor de Regime Especial de Tributação

Acrescentado pelo Decreto n° 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

Art. 64. Para efeito de credenciamento e descredenciamento do contribuinte como detentor de regime especial de tributação, conforme arts. 4° a 9°, devem ser observadas ainda as seguintes regras específicas: Acrescentado pelo Decreto n° 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

I - o contribuinte deve preencher os seguintes requisitos: Acrescentado pelo Decreto n° 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

a) ser inscrito no Cacepe com atividade econômica principal classificada no código 4635-4/02 da CNAE; Acrescentado pelo Decreto n° 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

b) promover exclusivamente operações com mercadoria produzida por uma única empresa industrial de cerveja, chope ou refrigerante, que possua estabelecimento industrial neste Estado, e com a qual o contribuinte mantenha contrato de exclusividade; e Acrescentado pelo Decreto n° 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

c) promover saídas unicamente para outra UF; e Acrescentado pelo Decreto n° 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

II - a exigência relativa à inexistência de parcelamentos de débitos do ICMS normal, prevista no inciso IV do art. 7°, somente se aplica aos parcelamentos decorrentes de operações cujo fato gerador ocorra a partir da data em que for atribuída ao contribuinte a condição de detentor do regime especial de que trata este artigo. Acrescentado pelo Decreto n° 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

CAPÍTULO XII
DAS OPERAÇÕES COM CIGARROS E OUTROS PRODUTOS DERIVADOS DO FUMO

Acrescentado pelo Decreto n° 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

Seção I
Da Disposição Inicial

Acrescentado pelo Decreto n° 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

Art. 65. O regime de substituição tributária relativo às operações subsequentes com cigarros e outros produtos derivados do fumo é adotado nos termos do Convênio ICMS 111/2017 e do disposto neste Capítulo, observadas, no que não dispuserem de forma contrária, as normas gerais relativas ao regime de substituição tributária contidas no Título I deste Anexo. Acrescentado pelo Decreto n° 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

Seção II
Da MVA

Acrescentado pelo Decreto n° 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

Art. 66. A MVA aplicável às operações de que trata o art. 65 é 50% (cinquenta por cento), dispensado o ajuste de que trata o inciso I do art. 11. Acrescentado pelo Decreto n° 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

CAPÍTULO XIII
DAS OPERAÇÕES DESTINADAS A REVENDEDOR QUE EFETUE VENDA DE MERCADORIA PELO SISTEMA PORTA A PORTA

Acrescentado pelo Decreto n° 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

Seção I
Da Disposição Inicial

Acrescentado pelo Decreto nº 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

Art. 67. O regime de substituição tributária relativo às operações subsequentes promovidas por revendedor que efetue venda de mercadoria a consumidor final pelo sistema porta a porta é adotado nos termos do Convênio ICMS 45/1999 e do disposto neste Capítulo, observadas, no que não dispuserem de forma contrária, as normas gerais relativas ao regime de substituição tributária contidas no Título I deste Anexo. Acrescentado pelo Decreto nº 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

Parágrafo único. O regime previsto neste Capítulo também se aplica: Acrescentado pelo Decreto nº 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

I - às demais modalidades de venda a consumidor final previstas no Convênio ICMS 45/1999; e Acrescentado pelo Decreto nº 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

II - à operação destinada a contribuinte substituído deste Estado, inscrito no Cacepe, que distribua a mercadoria ao revendedor que realize a sua venda a consumidor final nas modalidades previstas no Convênio ICMS 45/1999. Acrescentado pelo Decreto nº 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

Seção II
Do Contribuinte Substituto
Acrescentado pelo Decreto nº 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

Art. 68. Em substituição ao disposto no art. 2°-A, nas operações com mercadoria procedente deste Estado ou de outra UF, destinada a revendedor autônomo, fica atribuída ao remetente, na qualidade de substituto tributário, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto antecipado de que trata este Capítulo. Acrescentado pelo Decreto nº 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

Seção III
Do Cálculo do Imposto Antecipado
Acrescentado pelo Decreto nº 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

Art. 69. Relativamente ao cálculo do imposto antecipado, devem ser observadas as seguintes regras, além daquelas previstas nas cláusulas terceira e terceira-B do Convênio ICMS 45/1999: Acrescentado pelo Decreto nº 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

I - a MVA é 59,54% (cinquenta e nove vírgula cinquenta e quatro por cento), dispensado o ajuste de que trata o inciso I do art. 11; e Acrescentado pelo Decreto nº 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

II - quando o contribuinte substituto for central de distribuição credenciada nos termos da Seção IV, o cálculo do imposto antecipado pode ser realizado mediante aplicação da MVA de 10% (dez por cento), ainda que exista preço final a consumidor, único ou máximo, fixado por órgão ou entidade competente da Administração Pública, ou catálogo ou lista de preços. Acrescentado pelo Decreto nº 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

§ 1° O cálculo do imposto antecipado com a utilização de MVA, nos termos do inciso I do caput, somente pode ser adotado quando houver comprovação, por meio da apresentação de declaração do contribuinte substituto ao órgão da Sefaz responsável pelo planejamento da ação fiscal, da inexistência de catálogo ou lista de preços. Acrescentado pelo Decreto nº 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

§ 2° Não se aplica o disposto na cláusula terceira-A do Convênio ICMS 45/1999, adotando-se como base de cálculo aquela prevista no inciso XI do artigo 12 da Lei nº 15.730, de 2016, na entrada da mercadoria destinada a uso ou consumo exclusivo do adquirente revendedor. Acrescentado pelo Decreto nº 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

Seção IV
Do Credenciamento, Descredenciamento e Recredenciamento da Central de Distribuição
Acrescentado pelo Decreto nº 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

Art. 70. Para efeito de utilização da MVA prevista no inciso II do art. 69, a central de distribuição deve solicitar o respectivo credenciamento ao órgão da Sefaz responsável pelo planejamento da ação fiscal, nos termos do art. 272 deste Decreto, devendo ser inscrita no Cacepe no regime normal de apuração do imposto, na condição de estabelecimento comercial atacadista, sob o código 4646-0/01 da CNAE. Acrescentado pelo Decreto nº 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

Parágrafo único. Na hipótese de central de distribuição em funcionamento há mais de 6 (seis) meses, deve ser efetuada análise prévia do seu patamar de recolhimento do imposto no ano anterior ao do pedido de credenciamento, para avaliação da manutenção do mencionado patamar. Acrescentado pelo Decreto nº 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

Art. 71. O contribuinte credenciado nos termos do art. 70 deve ser descredenciado mediante edital, quando for constatada uma das seguintes situações: Acrescentado pelo Decreto nº 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

I - inobservância de qualquer das condições previstas no art. 70; ou Acrescentado pelo Decreto nº 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

II - recolhimento do imposto em montante inferior ao valor recolhido nos correspondentes meses do ano imediatamente anterior. Acrescentado pelo Decreto nº 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso II do caput, a avaliação do montante ali mencionado deve ser feita a cada 6 (seis) meses, ocorrendo a primeira após idêntico período contado do mês subsequente ao da concessão do credenciamento. Acrescentado pelo Decreto nº 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

Art. 72. O contribuinte que tenha sido descredenciado, nos termos do art. 71, somente volta a ser considerado regular, para efeito do recredenciamento, sob condição resolutória de posterior verificação fiscal, quando comprovado o saneamento das situações que tenham motivado o descredenciamento. Acrescentado pelo Decreto nº 55.986/2023 (DOE de 30.12.2023) efeitos a partir de 01.01.2024

CAPÍTULO XIV
DAS OPERAÇÕES COM PRODUTOS ELETRÔNICOS, ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS
Acrescentado pelo Decreto nº 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

Seção I
Da Disposição Inicial
Acrescentado pelo Decreto nº 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

Art. 73. O regime de substituição tributária relativo às operações subsequentes com produtos eletrônicos e eletroeletrônicos e eletrodomésticos é adotado nos termos deste Capítulo, observadas, no que não dispuserem de forma contrária, as normas gerais relativas ao regime de substituição tributária contidas no Título I deste Anexo. Acrescentado pelo Decreto nº 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

Seção II
Das Operações Submetidas ao Regime
Acrescentado pelo Decreto nº 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

Art. 74. Nas operações com produtos eletrônicos e eletroeletrônicos e eletrodomésticos, relacionados nos itens 1.0 a 38.0, 40.0 a 88.0 e 89.0 a 103.0 do Anexo XX do Convênio ICMS 142/2018, procedentes deste Estado ou do exterior, fica exigido o recolhimento antecipado do imposto. Acrescentado pelo Decreto nº 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

Parágrafo único. Na aquisição em outra UF, o imposto antecipado é exigido do adquirente, exceto industrial ou detentor de regime especial de tributação, observadas as disposições, condições e requisitos estabelecidos nos artigos 351 a 353 deste Decreto. Acrescentado pelo Decreto nº 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

Seção III
Do Contribuinte Substituto
Acrescentado pelo Decreto nº 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

Art. 75. Sem prejuízo do disposto no art. 2°-A, fica atribuída ao comerciante inscrito no Cacepe no regime normal de apuração do imposto, na qualidade de substituto tributário, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto antecipado de que trata este Capítulo, quando a saída for destinada a contribuinte optante do Simples Nacional. Acrescentado pelo Decreto nº 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

Seção IV
Do Cálculo do Imposto Antecipado
Acrescentado pelo Decreto nº 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

Art. 76. Relativamente ao cálculo do imposto antecipado, devem ser observadas as seguintes regras: Acrescentado pelo Decreto nº 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

I - a MVA aplicável às operações de que trata o art. 74 é: Acrescentado pelo Decreto nº 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

a) 5% (cinco por cento), para as mercadorias relacionadas nos itens 53.0 e 53.1 do Anexo XX do Convênio ICMS 142/2018; ou Acrescentado pelo Decreto nº 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

b) 20% (vinte por cento), para as demais mercadorias; e Acrescentado pelo Decreto nº 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

II - quando a mercadoria proceder de outra UF: Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

a) a MVA referida no inciso I deve ser ajustada nos termos do inciso I do art. 11; Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

b) na transferência interna subsequente à aquisição interestadual em que não tenha sido aplicada a antecipação prevista no parágrafo único do art. 74, em decorrência do disposto nos incisos I, II ou IV da cláusula nona do Convênio ICMS 142/2018, deve ser adotada a MVA ajustada de que trata a alínea "a", considerando-se como "ALQ inter" o coeficiente correspondente à alíquota interestadual que tenha sido aplicada por ocasião da aquisição da mercadoria, ressalvado o disposto no § 2° do art. 11; e Alterado pelo Decreto n° 59.025/2025 (DOE de 23.07.2025), efeitos a partir de 01.08.2025 Redação Anterior

c) quando o remetente e o destinatário forem optantes do Simples Nacional, o valor do crédito fiscal de que trata o artigo 30 da Lei n° 15.730, de 2016, deve corresponder àquele estabelecido em Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, relativamente às operações submetidas ao regime de substituição tributária. Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

Parágrafo único. O disposto na alínea "a" do inciso II do caput não se aplica em relação à aquisição efetuada a contribuinte optante do Simples Nacional. Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

Seção V
Da Tributação das Operações Subsequentes à Antecipação
Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

Art. 77. Nas subsequentes saídas da mercadoria tributada de acordo com este Capítulo, observa-se: Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

I - quando o adquirente for optante do Simples Nacional, ocorrem com liberação do recolhimento do imposto; e Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

II - quando o adquirente for inscrito no Cacepe no regime normal de apuração do imposto: Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

a) ocorrem sem liberação do recolhimento do imposto; e Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

b) o imposto antecipado é relativo à primeira operação subsequente. Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

Parágrafo único. A liberação do recolhimento do imposto, conforme prevista no inciso I do caput, não se opera em relação ao contribuinte inscrito no Cacepe no regime normal de apuração do imposto que adquirir a mercadoria a contribuinte optante do Simples Nacional. Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

Seção VI
Das Condições Específicas Relativas à Atribuição da Condição de Detentor de Regime Especial de Tributação
Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

Art. 78. Sem prejuízo do disposto no art. 5°, fica atribuída a condição de detentor de regime especial de tributação, nos termos do art. 4°, relativamente às operações de que trata este Capítulo, ao contribuinte credenciado para utilização dos seguintes programas de tributação: Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

I - Prodepe, quando o adquirente for estabelecimento com atividade econômica principal de indústria; Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

II - Proind; Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

III - Prodinpe; Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

IV - refinaria de petróleo; Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

V - Programa de Desenvolvimento da Indústria de Calçados, Bolsas, Cintos e Bolas Esportivas do Estado de Pernambuco; Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

VI - Polo de Poliéster; e Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

VII - Prodeauto. Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

CAPÍTULO XV
DAS OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL E COSMÉTICOS
Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

Seção I
Da Disposição Inicial
Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

Art. 79. O regime de substituição tributária relativo às operações subsequentes com produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos é adotado nos termos deste Capítulo, observadas, no que não dispuserem de forma contrária, as normas gerais relativas ao regime de substituição tributária contidas no Título I deste Anexo. Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

Seção II
Das Operações Submetidas ao Regime
Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

Art. 80. Nas operações com produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos, relacionados no Anexo 37-A, procedentes deste Estado ou do exterior, fica exigido o recolhimento antecipado do imposto. Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

§ 1° Na aquisição em outra UF, o imposto antecipado é exigido do adquirente, exceto industrial ou detentor de regime especial de tributação, observadas as disposições, condições erequisitos estabelecidos nos artigos 351 a 353 deste Decreto. Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

ATENÇÃO: NOVA REDAÇÃO dada pelo Decreto n° 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

§ 2° Fica dispensada a antecipação do imposto na saída interna com destino a estabelecimento do mesmo titular, na hipótese de o remetente ser contribuinte substituto, credenciado nos termos do inciso II do art. 3° do Decreto n° 28.247, de 2005, e o destinatário estabelecimento varejista inscrito no Cacepe com o código da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE 4771-7/0, no período compreendido entre a data da concessão da inscrição no Cacepe do mencionado estabelecimento varejista e os 180 (cento e oitenta) dias imediatamente subsequentes. Alterado pelo Decreto n° 57.083/2024 (DOE de 15.08.2024), efeitos a partir de 15.08.2024 Redação Anterior

§ 3° O documento fiscal que acobertar a operação de transferência a que se refere o § 2° deve conter a informação da dispensa da antecipação e a indicação do correspondente dispositivo deste Decreto. Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

Seção III
Do Contribuinte Substituto
Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

Art. 81. Sem prejuízo do disposto no art. 2°-A, fica atribuída ao comerciante inscrito no Cacepe no regime normal de apuração do imposto, na qualidade de substituto tributário, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto antecipado de que trata este Capítulo, quando a referida saída for destinada a contribuinte optante do Simples Nacional. Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

Seção IV
Do Cálculo do Imposto Antecipado
Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

Art. 82. Relativamente ao cálculo do imposto antecipado, devem ser observadas as seguintes regras: Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

I - as MVAs aplicáveis às operações de que trata o art. 80 correspondem àquelas relacionadas no Anexo 37-A; e Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

II - quando a mercadoria proceder de outra UF: Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

a) a MVA referida no inciso I deve ser ajustada nos termos do inciso I do art. 11; Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

b) na transferência interna subsequente à aquisição interestadual em que não tenha sido aplicada a antecipação prevista no § 1° do art. 80, em decorrência do disposto nos incisos I, II ou IV da cláusula nona do Convênio ICMS 142/2018, deve ser adotada a MVA ajustada de que trata a alínea "a", considerando-se como "ALQ inter" o coeficiente correspondente à alíquota interestadual que tenha sido aplicada por ocasião da aquisição da mercadoria, ressalvado o disposto no § 2° do art. 11; e Alterado pelo Decreto n° 59.025/2025 (DOE de 23.07.2025), efeitos a partir de 01.08.2025 Redação Anterior

c) quando o remetente e o destinatário forem optantes do Simples Nacional, o valor do crédito fi scal de que trata o art. 30 da Lei n° 15.730, de 2016, deve corresponder àquele estabelecido em Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, relativamente às operações submetidas ao regime de substituição tributária. Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

Parágrafo único. O disposto na alínea "a" do inciso II do caput não se aplica em relação à aquisição efetuada a contribuinte optante do Simples Nacional. Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

Seção V
Da Tributação das Operações Subsequentes à Antecipação
Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

Art. 83. Nas subsequentes saídas da mercadoria tributada de acordo com o este Capítulo, observa-se: Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

I - quando o adquirente for optante do Simples Nacional, ocorrem com liberação do recolhimento do imposto; e Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

II - quando o adquirente for inscrito no Cacepe no regime normal de apuração do imposto: Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

a) ocorrem sem liberação do recolhimento do imposto; e Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

b) o imposto antecipado é relativo à primeira operação subsequente. Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

Parágrafo único. A liberação do recolhimento do imposto, conforme prevista no inciso I do caput, não se opera em relação ao contribuinte inscrito no Cacepe no regime normal de apuração do imposto que adquirir a mercadoria a contribuinte optante do Simples Nacional. Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

Seção VI
Das Condições específicas Relativas à Atribuição da Condição de Detentor de Regime Especial de Tributação
Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

Art. 84. Sem prejuízo do disposto no art. 5°, fica atribuída a condição de detentor de regime especial de tributação, nos termos do art. 4°, relativamente às operações de que trata este Capítulo, ao contribuinte credenciado para utilização dos seguintes programas de tributação: Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

I - Prodepe, quando o adquirente for estabelecimento com atividade econômica principal de indústria; e Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

II - Proind." Acrescentado pelo Decreto n° 56.411/2024 (DOE de 16.04.2024), efeitos a partir de 01.05.2024

CAPÍTULO XVI
DAS OPERAÇÕES COM MATERIAIS ELÉTRICOS
Acrescentado pelo Decreto n° 56.722/2024 (DOE de 06.06.2024), efeitos a partir de 01.07.2024

Seção I
Da Disposição Inicial
Acrescentado pelo Decreto n° 56.722/2024 (DOE de 06.06.2024), efeitos a partir de 01.07.2024

Art. 85. O regime de substituição tributária previsto no Protocolo ICMS 132/2010, relativo às operações subsequentes com materiais elétricos, relacionados no Anexo 37-B, é adotado nos termos deste Capítulo, observadas, no que não dispuserem de forma contrária, as normas gerais relativas ao regime de substituição tributária contidas no Título I deste Anexo. Acrescentado pelo Decreto n° 56.722/2024 (DOE de 06.06.2024), efeitos a partir de 01.07.2024

Seção II
Da MVA
Acrescentado pelo Decreto n° 56.722/2024 (DOE de 06.06.2024), efeitos a partir de 01.07.2024

Art. 86. As MVAs aplicáveis às operações de que trata o art. 85 são aquelas previstas no Anexo 37-B. Acrescentado pelo Decreto n° 56.722/2024 (DOE de 06.06.2024), efeitos a partir de 01.07.2024

CAPÍTULO XVII
DAS OPERAÇÕES COM VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO
Acrescentado pelo Decreto n° 56.791/2024 (DOE de 21.06.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Seção I
Das Disposições Iniciais
Acrescentado pelo Decreto n° 56.791/2024 (DOE de 21.06.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Art. 87. O regime de substituição tributária relativo às operações subsequentes com veículo automotor novo é adotado nos termos do Convênio ICMS 199/2017 e do disposto neste Capítulo, observadas, no que não dispuserem de forma contrária, as normas gerais relativas ao regime de substituição tributária contidas no Título I deste Anexo. Acrescentado pelo Decreto n° 56.791/2024 (DOE de 21.06.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Parágrafo único. O regime de que trata este Capítulo não se aplica aos acessórios instalados pelo revendedor do veículo. Acrescentado pelo Decreto n° 56.791/2024 (DOE de 21.06.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Seção II
Da MVA
Acrescentado pelo Decreto n° 56.791/2024 (DOE de 21.06.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Art. 88. A MVA aplicável às operações de que trata o art. 87 é 30% (trinta por cento). Acrescentado pelo Decreto n° 56.791/2024 (DOE de 21.06.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Seção III
Do Prazo para Recolhimento do Imposto Antecipado Devido por Fabricante que Possua Base de Distribuição Neste Estado
Acrescentado pelo Decreto n° 56.791/2024 (DOE de 21.06.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Art. 89. O recolhimento do imposto antecipado devido por estabelecimento fabricante situado em outra UF, credenciado nos termos do art. 90, que possua base de distribuição de veículo automotor novo no Porto de Suape, pode ser efetuado até o dia 9 (nove) do segundo mês subsequente ao da saída da mercadoria (Convênio ICMS 169/2017).

Art. 90. Para concessão do credenciamento previsto no art. 89, o contribuinte substituto deve:

I - solicitá-lo ao órgão da Sefaz responsável pelo planejamento da ação fiscal;

II - cumprir os requisitos previstos no inciso I do art. 272 deste Decreto; e

III - comprovar, mediante laudo expedido pela administração do Porto de Suape, que sua base de distribuição de veículos neste Estado ocupa, no mínimo, 20% (vinte por cento) das vagas existentes no estacionamento do terminal de veículos do mencionado Porto.

Seção IV
Da Convalidação e do Levantamento do Estoque
Acrescentado pelo Decreto n° 56.791/2024 (DOE de 21.06.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Art. 91. Nos períodos a seguir indicados, fi ca convalidada a adoção do regime de substituição tributária em conformidade com os CESTs, NCMs e descrições referentes aos seguintes itens do Anexo XXIV do Convênio ICMS 142/2018:

I - 1.0 a 13.0 e 22.0 a 29.0, no período de 1° de janeiro de 2019 a 31 de julho de 2024; e

II - 30.0 e 31.0, no período de 1° de agosto de 2022 a 31 de julho de 2024.

Art. 92. O contribuinte substituído que, em 31 de julho de 2024, possuir estoque de veículo automotor relacionado nos itens 22.0 a 31.0 do Anexo XXIV do Convênio ICMS 142/2018, adquirido sem antecipação tributária, deve adotar o procedimento descrito no art. 17.

Art. 92-A. Ficam convalidados os procedimentos adotados nos termos do Convênio ICMS 24/2024, relativamente à devolução e à saída simbólicas ali mencionadas, de veículos automotores novos, classificados nas posições 8702, 8703 e 8704 da NCM, desde que observadas as disposições, condições e requisitos do referido Convênio. Acrescentado pelo Decreto n° 57.342/2024 (DOE de 19.09.2024), efeitos a partir de 19.09.2024

CAPÍTULO XVIII
DAS OPERAÇÕES COM VEÍCULO NOVO DE DUAS E TRÊS RODAS MOTORIZADO
Acrescentado pelo Decreto n° 56.791/2024 (DOE de 21.06.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Seção I
Da Disposição Inicial
Acrescentado pelo Decreto nº 56.791/2024 (DOE de 21.06.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Art. 93. O regime de substituição tributária relativo às operações subsequentes com veículo novo de duas e três rodas motorizado é adotado nos termos do Convênio ICMS 200/2017 e do disposto neste Capítulo, observadas, no que não dispuserem de forma contrária, as normas gerais relativas ao regime de substituição tributária contidas no Título I deste Anexo. Acrescentado pelo Decreto nº 56.791/2024 (DOE de 21.06.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Parágrafo único. O regime de que trata este Título não se aplica aos acessórios instalados pelo revendedor do veículo.

Seção II
Da MVA
Acrescentado pelo Decreto nº 56.791/2024 (DOE de 21.06.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Art. 94. A MVA aplicável às operações de que trata o art. 93 é 34% (trinta e quatro por cento). Acrescentado pelo Decreto nº 56.791/2024 (DOE de 21.06.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

CAPÍTULO XIX
DAS OPERAÇÕES COM VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO EFETUADAS POR MEIO DE FATURAMENTO DIRETO PARA O CONSUMIDOR
Acrescentado pelo Decreto nº 56.791/2024 (DOE de 21.06.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Seção I
Da Disposição Inicial
Acrescentado pelo Decreto nº 56.791/2024 (DOE de 21.06.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Art. 95. O regime de substituição tributária relativo às operações com veículos automotores novos, efetuadas por meio de faturamento direto para o consumidor, é adotado nos termos do Convênio ICMS 51/2000 e do disposto neste Capítulo, observadas, no que não dispuserem de forma contrária, as normas gerais relativas ao regime de substituição tributária contidas no Título I deste Anexo. Acrescentado pelo Decreto nº 56.791/2024 (DOE de 21.06.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

ATENÇÃO: NOVA REDAÇÃO dada pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

Seção II
Das Regras para Cálculo do Imposto
Acrescentado pelo Decreto nº 56.791/2024 (DOE de 21.06.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

. Relativamente ao cálculo do imposto, devem ser observadas as seguintes regras: Acrescentado pelo Decreto nº 56.791/2024 (DOE de 21.06.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

I - o valor a ser recolhido à UF de origem da mercadoria corresponde ao valor resultante da aplicação da alíquota ou do percentual da carga tributária efetiva, prevista para as operações internas na UF do remetente, sobre a base de cálculo prevista nos §§ 1º a 4º das cláusulas segunda e terceira do Convênio ICMS 51/2000; e Acrescentado pelo Decreto nº 56.791/2024 (DOE de 21.06.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

II - o montante a ser recolhido à UF de destino da mercadoria corresponde ao valor resultante da aplicação da alíquota ou do percentual da carga tributária efetiva, prevista para as operações internas na UF do remetente, sobre o valor faturado diretamente ao consumidor fi nal, subtraindo-se aquele obtido conforme o disposto no inciso I. Acrescentado pelo Decreto nº 56.791/2024 (DOE de 21.06.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Seção III
Do Prazo para Recolhimento do Imposto Antecipado Devido por Fabricante que Possua Base de Distribuição Neste Estado
Acrescentado pelo Decreto nº 56.791/2024 (DOE de 21.06.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Art. 97. O recolhimento do imposto antecipado devido por estabelecimento fabricante situado em outra UF, credenciado nos termos do art. 90, que possua base de distribuição de veículo automotor novo neste Estado, pode ser efetuado até o dia 9 (nove) do segundo mês subsequente ao da saída da mercadoria (Convênio ICMS 169/2017). Acrescentado pelo Decreto nº 56.791/2024 (DOE de 21.06.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Seção IV
Da Convalidação
Acrescentado pelo Decreto nº 56.791/2024 (DOE de 21.06.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Art. 98. Aplica-se às operações referidas neste Capítulo a convalidação prevista no art. 91.Acrescentado pelo Decreto nº 56.791/2024 (DOE de 21.06.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

CAPÍTULO XX
DAS OPERAÇÕES COM AUTOPEÇAS
Acrescentado pelo Decreto nº 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Seção I
Da Disposição Inicial
Acrescentado pelo Decreto nº 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Art. 99. O regime de substituição tributária relativo às operações subsequentes com autopeças é adotado nos termos dos Protocolos ICMS 97/2010 e 129/2010 e do disposto neste Capítulo, observadas, no que não dispuserem de forma contrária, as normas gerais relativas ao regime de substituição tributária contidas no Título I deste Anexo. Acrescentado pelo Decreto nº 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Seção II
Do Cálculo do Imposto
Acrescentado pelo Decreto nº 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Art. 100. Relativamente ao cálculo do imposto antecipado, devem ser observadas as seguintes regras: Acrescentado pelo Decreto nº 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

I - A MVA aplicável às operações de que trata o art. 99 é: Acrescentado pelo Decreto nº 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

a) 36,56% (trinta e seis vírgula cinquenta e seis por cento), tratando-se de: Acrescentado pelo Decreto nº 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

1. saída de estabelecimento de fabricante de veículos automotores, para atender índice de fidelidade de compra de que trata o art. 8º da Lei Federal nº 6.729, de 28 de novembro de 1979; ou Acrescentado pelo Decreto nº 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

2. saída de estabelecimento de fabricante de veículos, máquinas e equipamentos agrícolas ou rodoviários, cuja distribuição seja efetuada de forma exclusiva, mediante contrato de fidelidade; ou Acrescentado pelo Decreto nº 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

b) 71,78% (setenta e um vírgula setenta e oito por cento), nos demais casos; e Acrescentado pelo Decreto nº 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

II - o valor da base de cálculo do imposto, para fim de substituição tributária, pode ser o preço a consumidor final usualmente praticado neste Estado, previsto em ato normativo da Sefaz, alternativamente àquela estabelecida por meio da MVA, prevalecendo a que for maior. Acrescentado pelo Decreto nº 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

§ 1º Não se aplica o disposto no § 5º da cláusula segunda do Protocolo ICMS 97/2010 e no § 5º da cláusula segunda do Protocolo ICMS 129/2010, adotando-se como base de cálculo aquela prevista no inciso XI do art. 12 da Lei nº 15.730, de 2016, na entrada da mercadoria destinada a uso, consumo ou ativo permanente do adquirente localizado neste Estado. Acrescentado pelo Decreto nº 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

§ 2º Na entrada de mercadoria destinada a uso, consumo ou ativo permanente do adquirente localizado neste Estado, não se aplica o disposto no § 5º da cláusula segunda do Protocolo ICMS 97/2010 ou no § 5º da cláusula segunda do Protocolo ICMS 129/2010, adotando-se como base de cálculo aquela prevista no inciso XI do art. 12 da Lei nº 15.730, de 2016. Acrescentado pelo Decreto nº 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Art. 101. Na saída interna beneficiada com a redução de base de cálculo prevista no art. 40 do Anexo 3, a base de cálculo do imposto a ser retido por substituição tributária é obtida pelo somatório das seguintes parcelas: Acrescentado pelo Decreto nº 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

I - custo médio ponderado; e Acrescentado pelo Decreto nº 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

II - MVA ajustada prevista para a operação interestadual correspondente à aquisição. Acrescentado pelo Decreto nº 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

§ 1º O documento fiscal relativo à operação prevista no caput deve conter, no quadro “Dados Adicionais”, no campo “Informações Complementares”, a informação de que o imposto é apurado nos termos deste artigo, sendo dispensado o destaque do imposto devido por substituição tributária. Acrescentado pelo Decreto nº 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

§ 2º Na escrituração da operação mencionada no caput devem ser efetuados os lançamentos dos valores correspondentes à base de cálculo e ao imposto devido por substituição tributária, ainda que o documento fiscal respectivo não contenha o destaque dos mencionados valores, conforme previsto no § 1º. Acrescentado pelo Decreto nº 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

§ 3° Para efeito de determinação do custo médio ponderado mencionado no inciso I do caput, não devem ser considerados os descontos ou abatimentos concedidos, ainda que líquidos e certos. Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

CAPÍTULO XXI
DAS OPERAÇÕES COM ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS, ACONDICIONADA EM VASILHAME RETORNÁVEL

Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Seção I
Das Disposições Iniciais

Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Art. 102. O regime de substituição tributária relativo às operações subsequentes com água mineral natural ou adicionada de sais, acondicionada em vasilhame retornável, relacionadas nos itens 24.0 e 25.0 do Anexo IV do Convênio ICMS 142/2018, é adotado nos termos deste Capítulo, observadas, no que não dispuserem de forma contrária, as normas gerais relativas ao regime de substituição tributária contidas no Título I deste Anexo. Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Parágrafo único. A designação água mineral, prevista nos itens 24.0 e 25.0 do Anexo IV do Convênio ICMS 142/2018, abrange a água mineral natural e a água mineral artificial, assim entendida a preparada por adição de sais minerais às águas potáveis, de acordo com as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, constantes da legislação federal. Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Art. 103. É obrigatória a aposição de selo fiscal na luva de vasilhame retornável que contenha água mineral natural ou adicionada de sais, em circulação neste Estado, ainda que proveniente de outra UF, observado o disposto no art. 1° da Lei n° 13.357, de 13 de dezembro de 2007. Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se inclusive à operação destinada a outra UF. Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Art. 104. O descumprimento das normas contidas neste Capítulo constitui infração: Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

I - sanitária, sujeitando os infratores às penalidades previstas na Lei Federal n° 6.437, de 20 de agosto de 1977, e demais disposições aplicáveis; e Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

II - tributária, sujeitando os infratores às penalidades previstas em lei tributária estadual. Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Seção II
Do Imposto Antecipado

Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Subseção I
Do Valor do Imposto

Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Art. 105. O imposto relativo a todas as saídas internas, até o consumidor final, ou à saída interestadual, com água mineral natural ou adicionada de sais, acondicionada em vasilhame retornável, deve ser recolhido antecipadamente, no momento da aquisição do selo fiscal mencionado no art. 103 pelos contribuintes substitutos referidos no art. 108. Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Art. 106. O valor do imposto antecipado devido por vasilhame é estabelecido em ato normativo da Sefaz, considerando-se a alíquota interna e já computados os créditos fiscais relacionados à mercadoria. Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Subseção II
Do Crédito Presumido

Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Art. 107. Até 31 de dezembro de 2032, ao contribuinte substituto adquirente do selo fiscal fica concedido crédito presumido correspondente à aplicação do percentual de 3% (três por cento) sobre o valor do imposto de que trata o art. 106, observando-se, relativamente ao mencionado crédito presumido (Convênio ICMS 190/2017): Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

I - fica vedado o seu lançamento na escrita fiscal, devendo ser deduzido diretamente do recolhimento de que trata o art. 105; e Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

II - a partir de 1° de janeiro de 2029, quando o selo fiscal for adquirido por estabelecimento comercial, o percentual do crédito presumido fica reduzido nos termos do § 5° da cláusula décima do Convênio ICMS 190/2017. Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Subseção III
Dos Responsáveis

Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Art. 108. Em substituição ao disposto no art. 2°-A, são contribuintes substitutos, responsáveis pelo recolhimento do imposto antecipado de que trata este Capítulo: Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

I - o envasador localizado neste Estado; e Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de NOVA REDAÇÃO 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

II - o remetente, localizado em outra UF, que promover operação interestadual com destino a este Estado, hipótese em que o mencionado imposto deve ser retido do adquirente. Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Art. 109. Respondem solidariamente pelo pagamento do crédito tributário relativo ao imposto antecipado de que trata este Capítulo, nos termos do inciso X do art. 7° da Lei n° 15.730, de 2016, o remetente, o destinatário, o depositário, o possuidor ou o detentor de mercadoria encontrada sem o selo fiscal referido no art. 103. Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Subseção IV
Do Recolhimento do Imposto

Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Art. 110. O recolhimento do imposto antecipado deve ocorrer antes da impressão dos selos fiscais correspondentes, nos termos do art. 115. Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Subseção V
Da Emissão dos Documentos Fiscais

Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Art. 111. Os documentos fiscais relativos às operações com água mineral natural ou adicionada de sais, acondicionada em vasilhame retornável selado, devem ser: Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

I - relativamente às operações internas, emitidos pelo efetivo valor da operação, preenchendo-se todos os campos exigidos pela legislação tributária, exceto o valor da base de cálculo e o do imposto, e informando-se, no campo reservado às informações complementares, o valor do imposto recolhido nos termos deste Capítulo; e Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

II - relativamente às operações interestaduais, emitidos com destaque do imposto normal, de forma meramente indicativa, e daquele devido por substituição tributária, a depender da legislação tributária da UF de destino. Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Subseção VI
Da Operação Interna de Venda Fora do Estabelecimento

Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Seção III
Do Selo Fiscal

Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Subseção I
Das Características

Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Art. 112. O selo fiscal deve ser confeccionado com as seguintes características: Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

I - impressão flexográfica em 4 (quatro) cores, com tinta fluorescente, microletras positivas invisíveis à vista desarmada, contendo falha técnica, vinhetas de segurança, guilhoche personalizado, numeração sequencial alfanumérica por sistema laser, tinta raspável e cortes de segurança que dificultem a respectiva remoção após a aplicação; Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

II - formato retangular com 40 mm (quarenta milímetros) de largura por 19 mm (dezenove milímetros) de altura; Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

III - papel frontal em filme de plástico resistente a atrito e umidade, que se decomponha na tentativa de remoção, com cortes de segurança; Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

IV - adesivo tipo permanente, resistente à umidade, ao calor e à luz, em conformidade com a legislação e tratados internacionais relativos ao meio ambiente e à proteção da saúde; Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

V - liner em papel cuchê com gramatura de 85 g/m2 (oitenta e cinco gramas por metro quadrado) ou similar; Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

VI - autoadesivo com acabamento em folhas que contenham 50 (cinquenta) selos com moldura; Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

VII - numeração contendo 3 (três) letras, seguidas de 9 (nove) dígitos sequenciais numéricos; e Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

VIII - marca comercial da empresa envasadora de água mineral. Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Subseção II
Dos Procedimentos para Aquisição
Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Art. 113. O pedido para aquisição dos selos fiscais é efetuado por meio da Internet, com a utilização de sistema disponibilizado pela empresa responsável pela sua impressão e comercialização, por contribuinte substituto que atenda, cumulativamente aos seguintes requisitos: Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

I - quanto à natureza do estabelecimento:Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

a) na hipótese de contribuinte estabelecido neste Estado, ser inscrito no Cacepe como estabelecimento industrial; ou Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

b) na hipótese de contribuinte estabelecido em outra UF, ser inscrito no respectivo cadastro de contribuintes como estabelecimento industrial ou comercial; Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

II - quanto à regularidade perante o órgão responsável pela vigilância sanitária deste Estado: Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

a) na hipótese de contribuinte estabelecido neste Estado, possuir a correspondente licença; ou Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

b) na hipótese de contribuinte estabelecido em outra UF, estar habilitado no mencionado órgão; Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

III - comprovar o registro da marca do produto no Ministério da Saúde; Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

IV - estar regular relativamente às obrigações tributárias; e Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

V - realizar cadastro específico junto ao órgão da Sefaz responsável pelo planejamento da ação fiscal, para identificação das pessoas autorizadas a efetuar a aquisição dos selos fiscais. Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Parágrafo único. Para efeito da habilitação de que trata a alínea “b” do inciso II do caput, o contribuinte deve comprovar sua regularidade perante o órgão responsável pela vigilância sanitária da respectiva UF. Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Art. 114. Após análise do pedido de que trata o art. 113 pelo órgão da Sefaz responsável pelo planejamento da ação fiscal e pelo órgão responsável pela vigilância sanitária, deve ser recolhido pelo contribuinte substituto o imposto correspondente ao quantitativo de selos fiscais a ser adquirido, observando-se que o respectivo DAE deve conter o número do pedido de impressão dos selos fiscais, bem como o nome da empresa responsável pela sua impressão e comercialização. Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Art. 115. A autorização para impressão dos selos fiscais é concedida após o recolhimento do imposto antecipado relativo ao quantitativo de selos fiscais mencionado no pedido. Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Subseção III
Do Manuseio dos Selos Adquiridos
Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Art. 116. O contribuinte substituto que adquirir o selo fiscal deve observar os seguintes requisitos de segurança: Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

I - possuir caixa-forte ou cofre para sua guarda; Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

II - conferir os vasilhames e selos antes e após a selagem, sendo vedada a utilização de selo em vasilhame de marca distinta daquela para a qual foi adquirido; Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

III - controlar por meio de planilha, que pode ser exigida a qualquer momento pela Sefaz, a entrega dos selos aos empregados e a verificação dos vasilhames selados; Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

IV - devolver à empresa responsável pela impressão e comercialização do selo fiscal aqueles que apresentem qualquer tipo de defeito; e Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

V - responsabilizar-se por qualquer ato lesivo ao Fisco praticado por seus empregados no manuseio dos referidos selos.Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Subseção IV
Da Empresa Responsável pela Impressão e Comercialização
Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Art. 117. A empresa responsável pela impressão e comercialização dos selos fiscais deve: Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

I - relativamente ao órgão da Sefaz responsável pelo planejamento da ação fiscal, e ao órgão responsável pela vigilância sanitária deste Estado: Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

a) submeter à sua aprovação o sistema referido no art. 113, bem como o modelo de selo fiscal a ser utilizado; Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

b) comprovar certificação junto à NBR 15540, da ABNT, e ao Sistema de Gestão da Qualidade da norma ISO 9001, bem como atender a outras exigências de segurança e sigilo que a Sefaz e o órgão da vigilância sanitária considerem necessárias; e Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

c) informar as vendas de selo fiscal realizadas, com a identificação dos contribuintes adquirentes e respectivas quantidades; e Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

II - relativamente aos selos fiscais, observar os seguintes procedimentos de segurança: Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

a) possuir caixa-forte ou cofre para sua guarda; Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

b) guardar aqueles que tenham sido devolvidos por defeito, pelo adquirente, por um período de 5 (cinco) anos, contados da data da respectiva devolução, para apresentação à Sefaz, quando solicitado; e Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

c) responsabilizar-se por qualquer ato lesivo ao Fisco praticado por seus empregados no manuseio dos referidos selos. Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Subseção V
Do Extravio ou Destruição de Selo Fiscal
Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Art. 118. Na hipótese de extravio ou destruição de selo fiscal, a empresa responsável pela sua impressão e comercialização ou o contribuinte substituto adquirente devem observar os procedimentos previstos no art. 166, sem prejuízo da aplicação da penalidade cabível. Acrescentado pelo Decreto n° 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

Parágrafo único. A comunicação à Sefaz, nos termos do inciso II do art. 166, deve ser efetuada no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da ocorrência. Acrescentado pelo Decreto nº 57.000/2024 (DOE de 25.07.2024), efeitos a partir de 01.08.2024

CAPÍTULO XXII
DAS OPERAÇÕES COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONGÊNERES
Acrescentado pelo Decreto nº 58.019/2025 (DOE de 22.12.2025), efeitos a partir de 01.02.2025

Seção I
Das Disposições Iniciais
Acrescentado pelo Decreto nº 58.019/2025 (DOE de 22.12.2025), efeitos a partir de 01.02.2025

Art. 119. O regime de substituição tributária previsto no Protocolo ICMS 128/2010, relativo às operações com material de construção e congêneres, relacionados no Anexo 37-C, é adotado nos termos deste Capítulo, observadas, no que não dispuserem de forma contrária, as normas gerais relativas ao regime de substituição tributária contidas no Título I deste Anexo. Acrescentado pelo Decreto nº 58.019/2025 (DOE de 22.12.2025), efeitos a partir de 01.02.2025

Seção II
Da MVA
Acrescentado pelo Decreto nº 58.019/2025 (DOE de 22.12.2025), efeitos a partir de 01.02.2025

Art. 120. As MVAs aplicáveis às operações de que trata o art. 119 são aquelas previstas no Anexo 37-C. Acrescentado pelo Decreto nº 58.019/2025 (DOE de 22.12.2025), efeitos a partir de 01.02.2025

CAPÍTULO XXIII
DAS OPERAÇÕES COM MEDICAMENTOS DE USO HUMANO E OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA USO HUMANO OU VETERINÁRIO
Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

Seção I
Do Regime de Substituição Tributária
Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

Subseção I
Da Disposição Inicial
Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

Art. 121. O regime de substituição tributária relativo às operações subsequentes com medicamentos de uso humano e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário é adotado nos termos do Convênio ICMS 234/2017 e do disposto neste Capítulo, observadas, no que não dispuserem de forma contrária, as normas gerais relativas ao regime de substituição tributária contidas no Título I deste Anexo. Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

Subseção II
Do Contribuinte Substituto
Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

Art. 122. Sem prejuízo do disposto no art. 2°-A, a condição de contribuinte substituto pode ser atribuída a remetente estabelecido em UF não signatária do Convênio ICMS 234/2017, devendo ser observadas as seguintes disposições: Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

I - o estabelecimento interessado deve formalizar pedido atendendo ao disposto no art. 112-A deste Decreto e preencher os seguintes requisitos: Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

a) estar regular quanto ao cumprimento das obrigações tributárias; e Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

b) possuir autorização da UF em que se localizar para efeito de fiscalização pela Sefaz deste Estado; e Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

II - a inscrição do contribuinte substituto deve ser baixada de ofício, mediante despacho do órgão da Sefaz responsável pelo planejamento da ação fiscal, quando comprovada a inobservância de qualquer dos requisitos para o seu deferimento. Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

Parágrafo único. O deferimento do pedido de que trata o inciso I do caput deve ser precedido de parecer favorável do órgão da Sefaz responsável pelo planejamento da ação fiscal. Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

Subseção III
Do Cálculo do Imposto Antecipado
Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

Art. 123. Relativamente ao cálculo do imposto antecipado, devem ser observadas as seguintes regras: Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

I - a base de cálculo de que trata a alínea "a" do inciso I do art. 29 da Lei nº 15.730, de 2016, corresponde ao preço máximo ao consumidor fixado pela CMED; Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

II - não existindo o preço máximo mencionado no inciso I ou preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, aplicam-se as MVAs relacionadas no Anexo 37-D, considerando-se as normas específicas relativas à cobrança da Cofins e da contribuição para o Pis/Pasep; e Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

III - deve ser considerado, para obtenção da base de cálculo, nas operações interestaduais, o repasse destacado no documento fiscal, assim entendido o valor do desconto que, deduzido do preço do produto na operação interna, determina, proporcionalmente, para compensação da diferença de alíquota, o valor correspondente à respectiva operação interestadual. Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

§ 1° Até 31 de dezembro de 2026, relativamente aos produtos de que trata a Lei Federal nº 10.147, de 2000, que dispõe sobre a incidência do Pis/Pasep e da Cofins, o documento fiscal emitido pelo industrial ou importador deve conter, no campo destinado a informações complementares, a identificação e a subtotalização dos itens, por agrupamento, conforme as expressões "Lista Negativa", "Lista Positiva" e "Lista Neutra", nos termos do Ajuste Sinief 3/2003. Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

§ 2° Aplica-se a MVA relativa à lista neutra, prevista no Anexo 37-D, quando o documento fiscal não contiver as indicações previstas no § 1°. Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

§ 3° O arquivo eletrônico contendo a lista de preços finais a consumidor deve ser apresentado no formato previsto no Anexo Único do Convênio ICMS 234/2017, observadas as disposições, condições e requisitos ali estabelecidos. Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

Subseção IV
Do Detentor de Regime Especial de Tributação
Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

Art. 124. Para concessão do credenciamento de que trata a alínea "b" do inciso II do art. 5°, o contribuinte deve preencher os seguintes requisitos, além daqueles previstos nos incisos I e VI do art. 7°: Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

I - ser inscrito no Cacepe com atividade econômica principal classificada no código 4644-3/01, 4645-1/01, 4664-8/00, 4646-0/02 ou 4773-3/00 da CNAE; Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

II - possuir capital social mínimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

III - ter faturamento médio mensal não inferior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

IV - disponibilizar e manter as seguintes quantidades mínimas de empregos diretos, observado o disposto no § 2°: Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

a) 5 (cinco) empregos, no caso de faturamento anual de até R$ 12.000.000,00 (doze milhões reais); e Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

b) ultrapassado o limite de faturamento previsto na alínea "a", 1 (um) emprego a cada acréscimo de faturamento anual de até R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), limitado ao máximo de 20 (vinte) empregos diretos; e Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

V - estar regular perante a Anvisa, comprovada essa regularidade por meio dos seguintes documentos: Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

a) Alvará de Funcionamento, emitido pelo órgão responsável pela vigilância sanitária deste Estado; e Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

b) Autorização de Funcionamento e Autorização Especial de Funcionamento, emitidas pela Anvisa. Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

§ 1° Na hipótese do inciso III do caput, quando se tratar de início de atividade: Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

I - o cumprimento da exigência de faturamento mínimo ali previsto ocorre após 6 (seis) meses, contados da data do credenciamento; e Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

II - o contribuinte que não atenda à exigência prevista no inciso I deve ser descredenciado sem efeitos retroativos. Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

§ 2º Para efeito de manutenção do credenciamento, relativamente ao cumprimento do quantitativo mínimo de empregos diretos previsto no inciso IV do caput, o contribuinte deve tomar por base o faturamento anual obtido a cada término de exercício civil, podendo, se necessário, efetuar a contratação de novos empregados até o mês de março do exercício seguinte. Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

§ 3º Não se considera preenchido o requisito previsto na alínea "d" do inciso I do art. 272 deste Decreto quando o contribuinte possuir débito decorrente de Auto de Infração, Auto de Apreensão ou Auto de Lançamento sem Penalidades, sem regularização, a partir de decisão final pela procedência da medida, proferida em segunda instância administrativa. Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

Art. 125. Para efeito de recolhimento do imposto referente ao estoque de mercadoria existente na data em que ocorrer o descredenciamento do contribuinte, devem ser observadas, além das disposições gerais constantes no art. 17, as seguintes disposições específicas: Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

I - o recolhimento deve ser realizado até o último dia do período fiscal subsequente àquele em que for efetuado o descredenciamento; e Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

II - para efeito de dedução, o contribuinte pode recuperar os créditos fiscais: Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

a) destacados nos documentos fiscais de aquisição das mercadorias sujeitas à sistemática, conforme referidas no art. 130; e Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

b) relativos ao imposto recolhido nos termos das alíneas "a" e "b" do inciso I do art. 131. Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

Art. 126. Para efeito de recredenciamento do contribuinte, devem ser preenchidos os seguintes requisitos, além daqueles previstos no art. 9º: Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

I - escrituração, no livro Registro de Inventário, do valor do estoque das mercadorias; e Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

II - recolhimento do ICMS relativo ao estoque, nos termos das alíneas "a" e "b" do inciso I do art. 131, em parcela única, no prazo previsto para o recolhimento do imposto apurado mensalmente, sob o código de receita 043-4. Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

Parágrafo único. O recredenciamento de que trata este artigo é concedido sob condição resolutória do cumprimento do requisito previsto no inciso II do caput. Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

Subseção V
Da Convalidação e do Levantamento do Estoque
Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

Art. 127. No período de 1º de julho de 2019 até o dia anterior ao do início da vigência deste artigo, fica convalidada a adoção do regime de substituição tributária em conformidade com os CESTs, NCMs e descrições dos itens 5.0 a 5.5 do Anexo XIV do Convênio ICMS 142/2018. Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.07.2019

Art. 128. O contribuinte substituído que, no dia anterior ao do início da vigência deste artigo, possuir estoque de produto farmacêutico relacionado nos itens 5.2 a 5.5 do Anexo XIV do Convênio ICMS 142/2018,adquirido sem antecipação tributária, deve adotar o procedimento descrito no art. 17. Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

Seção II
Da Sistemática Simplificada de Apuração e Recolhimento do Imposto Referente às Operações com Medicamentos de Uso Humano e Outros Produtos Farmacêuticos para Uso Humano ou Veterinário
Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

Subseção I
Das Disposições Iniciais
Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

Art. 129. A sistemática simplificada de apuração e recolhimento do imposto referente às operações com medicamentos de uso humano e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário fica disciplinada nos termos desta Seção (Convênio ICMS 190/2017). Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

Parágrafo único. A sistemática de que trata o caput pode ser adotada até 31 de dezembro de 2032, desde que o estabelecimento beneficiário seja o real remetente da mercadoria, observado, a partir de 1º de janeiro de 2029, o disposto no § 5º da cláusula décima do Convênio ICMS 190/2017. Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

Subseção II
Dos Contribuintes e Mercadorias Submetidos à Sistemática
Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

Art. 130. A sistemática de que trata esta Seção pode ser adotada pelo detentor do regime especial de que trata o art. 124, relativamente aos produtos farmacêuticos relacionados no Anexo XIV do Convênio ICMS 142/2018, exceto os seguintes: Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

I - no item 5.0: preparações químicas à base de outros produtos da posição 29.37 da NCM - positiva, CEST 13.005.00; Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

II - no item 5.1: preparações químicas à base de outros produtos da posição 29.37 da NCM - negativa, CEST 13.005.01; Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

III - no item 8.0: outras frações do sangue e produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica - positiva, CEST 13.008.00; Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

IV - no item 8.1: outras frações do sangue e produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica - negativa, CEST 13.008.01; Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

V - no item 9.0: produtos semelhantes a vacinas - positiva, CEST 13.009.00; Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

VI - no item 9.1: produtos semelhantes a vacinas - negativa, CEST 13.009.01; e Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

VII - no item 12.0: luvas cirúrgicas e luvas de procedimentos - neutra, CEST 13.012.00. Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

Subseção III
Do Cálculo e do Recolhimento do Imposto
Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

Art. 131. A adoção da sistemática prevista nesta Seção consiste na observância das seguintes normas: Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

I - recolhimento do valor relativo ao imposto de responsabilidade direta, calculado mediante aplicação dos seguintes percentuais sobre o valor da respectiva operação de entrada ou de saída, conforme o caso, vedada a utilização de quaisquer créditos fiscais: Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

a) na aquisição efetuada a estabelecimento industrial: Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

1. 3% (três por cento), quando se tratar de operação interna; e Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

2. 6% (seis por cento), quando se tratar de mercadoria procedente de outra UF; Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

b) nas demais aquisições: Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

1. quando se tratar de operação interna: Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

1.1. 3% (três por cento), na aquisição efetuada a estabelecimento credenciado para utilização da sistemática de que trata esta Seção; e Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

1.2. 6% (seis por cento), nos demais casos; Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

2. quando se tratar de mercadoria procedente de outra UF: Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

2.1. 6% (seis por cento), quando originada das Regiões Sul e Sudeste, exceto do Estado do Espírito Santo; e Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

2.2. 9% (nove por cento), quando originada das Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e do Estado do Espírito Santo; e Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

c) 3% (três por cento) na saída interna destinada a não contribuinte do ICMS; Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

II - relativamente ao imposto devido por substituição tributária, utilização das MVAs a seguir indicadas, não se aplicando o disposto nas alíneas "a" e "b" do inciso I do art. 29 da Lei nº 15.730, de 2016: Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

a) 17,65% (dezessete vírgula sessenta e cinco por cento), nas vendas internas; e Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

b) 22,94% (vinte e dois vírgula noventa e quatro por cento), nas transferências e demais saídas internas; e Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

III - liberação da cobrança de ICMS, relativamente às operações subsequentes. Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

§ 1º Relativamente ao cálculo do imposto de que trata o caput, observa-se: Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

I - integram a respectiva base de cálculo o valor do IPI, do frete e das demais despesas cobradas ou debitadas ao adquirente; e Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

II - deve ser considerado o desconto correspondente ao repasse previsto no inciso III do art. 123. Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

§ 2º Na hipótese da alínea "a" do inciso II do caput, quando o preço de venda praticado pelo contribuinte substituto for inferior ao montante resultante da aplicação do percentual de 130% (cento e trinta por cento) sobre o valor da respectiva aquisição, o imposto a ser recolhido por substituição tributária deve corresponder, no mínimo, ao valor resultante da aplicação do percentual de 4,7% (quatro vírgula sete por cento) sobre o referido valor de aquisição. Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

§ 3º Fica dispensado o recolhimento do imposto devido por substituição tributária, de que trata o inciso II do caput, nas saídas destinadas a hospitais, casas de saúde e estabelecimentos congêneres. Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

Art. 132. A utilização da sistemática prevista nesta Seção não desobriga o contribuinte do pagamento do imposto nas seguintes hipóteses: Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

I - entradas de mercadorias e bens importados do exterior; e Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

II - saídas destinadas às UFs signatárias do Convênio ICMS 234/2017, relativamente ao imposto devido por substituição tributária. Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

Art. 133. O recolhimento do imposto de que trata o art. 131 deve ocorrer no período fiscal subsequente: Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

I - ao da entrada da mercadoria, no prazo previsto para o recolhimento do imposto apurado mensalmente, sob o código de receita 009-4, nas hipóteses das alíneas "a" e "b" do inciso I do art. 131; e Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

II - ao da saída da mercadoria: Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

a) no prazo previsto para o recolhimento do imposto apurado mensalmente, sob o código de receita 043-4, na hipótese prevista na alínea "c" do inciso I do art. 131; e Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

b) até o dia 9 (nove), sob o código de receita 011-6, na hipótese prevista no inciso II do art. 131. Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

Subseção IV
Das Inaplicabilidades e das Vedações
Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

Art. 134. A sistemática de que trata esta Seção: Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

I - não se aplica: Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

a) às mercadorias cujas operações internas estejam contempladas com não incidência ou isenção do imposto; Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

b) ao diferencial de alíquotas relativo às aquisições destinadas a uso, consumo ou ativo permanente do contribuinte; Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

c) ao contribuinte que promova venda de mercadoria para consumidor final não inscrito no CNPJ, domiciliado neste Estado, em montante superior àquele obtido pela aplicação do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a média aritmética semestral do total de vendas apurado mensalmente; e Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

d) quando constatada omissão de saída; e Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

II - veda: Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

a) o ressarcimento do imposto em decorrência das saídas interestaduais; e Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

b) a utilização de outros benefícios ou incentivos fiscais previstos na legislação tributária, inclusive aqueles relativos ao Prodepe, relativamente aos produtos por ela contemplados. Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

Parágrafo único. O contribuinte que exceder o limite previsto na alínea "c" do inciso I do caput deve proceder da seguinte forma: Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

I - em cada período fiscal em que for verificado o mencionado excesso, aplicar sobre o valor excedente a MVA correspondente a 41,34% (quarenta e um vírgula trinta e quatro por cento); Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

II - sobre o valor calculado nos termos do inciso I, aplicar a alíquota prevista para as operações internas, deduzindo-se, do resultado, o valor indicado na alínea "c" do inciso I do art. 131, desde que recolhido; e Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

III - recolher o valor obtido na forma do inciso II no período fiscal subsequente àquele de que trata o inciso I, no prazo previsto para recolhimento do imposto apurado mensalmente, sob o código de receita 043-4. Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

Subseção V
Da Escrituração
Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

Art. 135. A escrituração das operações referidas no art. 131 deve ser efetuada observando-se, além das normas gerais de escrituração, o seguinte: Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

I - o valor obtido nos termos das alíneas "a" e "b" do inciso I do art. 131 deve ser lançado em Obrigações do ICMS Recolhido ou a Recolher - Obrigações Próprias (registro E116), no período fiscal em que ocorrer a entrada da mercadoria no estabelecimento; e Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

II - o valor obtido nos termos da alínea "c" do inciso I do art. 131 deve ser lançado no período fiscal em que ocorrer a saída da mercadoria: Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

a) em Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS (registro E111), utilizando-se código que o identifique como referente a débito especial, extra-apuração; e Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

b) em Obrigações do ICMS Recolhido ou a Recolher - Obrigações Próprias (registro E116). Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

Subseção VI
Do Estoque de Mercadorias
Acrescentado pelo Decreto nº 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

Art. 136. O contribuinte optante da sistemática prevista nesta Seção deve, relativamente à mercadoria em estoque no último dia do período fiscal anterior à respectiva adoção, adotar o seguinte procedimento: Acrescentado pelo Decreto n° 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

I - efetuar o levantamento do mencionado estoque, considerando-se o custo da aquisição mais recente; Acrescentado pelo Decreto n° 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

II - aplicar o percentual de 6% (seis por cento) sobre o valor obtido nos termos do inciso I; Acrescentado pelo Decreto n° 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

III - do resultado obtido na forma do inciso II, deduzir o valor do imposto anteriormente retido ou recolhido; Acrescentado pelo Decreto n° 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

IV - recolher o valor obtido na forma do inciso III, em até 5 (cinco) parcelas iguais, mensais e sucessivas, a partir do mês de adoção da sistemática, no prazo previsto para o recolhimento do imposto apurado mensalmente, sob o código de receita 043-4; Acrescentado pelo Decreto n° 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

V - nos períodos fiscais em que ocorrerem os recolhimentos previstos no inciso IV, escriturá-los: Acrescentado pelo Decreto n° 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

a) em Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS (registro E111), utilizando código que os identifiquem como referentes a débitos especiais extra-apuração; e Acrescentado pelo Decreto n° 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

b) em Obrigações do ICMS Recolhido ou a Recolher - Obrigações Próprias (registro E116); e Acrescentado pelo Decreto n° 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

VI - estornar os créditos relativos ao estoque das mercadorias objeto da sistemática. Acrescentado pelo Decreto n° 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

Subseção VII
Da Recuperação do Imposto Antecipado
Acrescentado pelo Decreto n° 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

Art. 137. Na hipótese de o imposto não ser devido na saída subsequente à entrada referida nas alíneas “a” e “b” do inciso I do caput do art. 131, o contribuinte que tenha recolhido o imposto antecipado: Acrescentado pelo Decreto n° 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

I - pode deduzi-lo do próximo recolhimento que efetuar; Acrescentado pelo Decreto n° 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

II - deve escriturar a mencionada dedução em Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS (registro E111), utilizando código de lançamento referente a “outras deduções”, e registrando descrição complementar que identifique o correspondente dispositivo deste Decreto; Acrescentado pelo Decreto n° 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

III - deve manter à disposição do Fisco demonstrativo relativo ao registro efetuado nos termos do inciso II; e Acrescentado pelo Decreto n° 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027

IV - alternativamente ao disposto no inciso II, pode deduzir o valor recolhido indevidamente daqueles previstos nas alíneas “a” e “b” do inciso I do caput do art. 131. Acrescentado pelo Decreto n° 61.284/2026 (DOE de 01.09.2026), efeitos a partir de 01.01.2027